



DANSK OFFENTLIG RET

FORVALTNINGSRET

En tilgængelig og avanceret fremstilling af
dansk offentlig ret

Scott Brodie Forsyth

Første udgave · 17. juli 2026

Indhold

Kolofon og ansvar	xiii
--------------------------	-------------

Sådan læses bogen	xiv
--------------------------	------------

I FORVALTNINGENS GRUNDLAG xvi

1 Forvaltningsretten som magtens brugsanvisning	1
--	----------

1.1 Hvad er forvaltningsret?	1
--	---

1.2 Hvorfor findes forvaltningsretten?	2
--	---

1.3 Et første eksempel: Lea og kommunen . . .	3
---	---

1.4 Forvaltningsret og retssikkerhed	4
--	---

1.5 Analytisk perspektiv: Retten som institutionel teknologi	4
--	---

2 Hvem er forvaltningen?	6
---------------------------------	----------

2.1 Staten, regionerne og kommunerne	6
--	---

2.2 Forvaltningens tre hovedtyper af virksomhed	7
---	---

2.3 Afgørelse, faktisk handling og intern beslutning	8
--	---

2.4 Offentlig virksomhed udført af private . . .	8
--	---

2.5 Analytisk perspektiv: Funktionel frem for formel afgrænsning	9
--	---

3 Retskilder og juridisk metode	10
--	-----------

3.3	Fortolkning af skønsmæssige regler	12
3.4	Forarbejder og administrativ praksis	12
3.5	Analytisk perspektiv: Retskildelære og institutionel autoritet	13
4	Grundloven, magtfordeling og menneskerettigheder	14
4.1	Grundlovens ramme	14
4.2	Legalitetsprincippet som bro	15
4.3	Menneskerettigheder	15
4.4	EU-retten	16
4.5	Analytisk perspektiv: Grundrettigheder som metode og begrænsning	16
5	Hjemmel, kompetence og delegation	17
5.1	Hvem må beslutte hvad?	17
5.2	Hjemmel og hjemlens styrke	18
5.3	Delegation	18
5.4	Interne instrukser og ulovlige ordrer	19
5.5	Analytisk perspektiv: Kompetence som ansvarsskæde	19
6	Skøn, saglighed, lighed og proportionalitet	21
6.1	Bundet regel og skøn	21
6.2	Saglighed og magtfordrejning	22
6.3	Lighedsgrundsætningen	22

6.4	Proportionalitet	23
6.5	Berettigede forventninger og praksis	24
6.6	Analytisk perspektiv: Skøn som oversættelsesproblem	24
II	SAGEN OG BORGEREN	26
7	Afgørelsesbegrebet og lovenes anvendelsesområde	27
7.1	Hvorfor afgørelsesbegrebet er afgørende .	27
7.2	Konkret, ensidig og retligt bindende	28
7.3	Sagsbehandling uden afgørelse	28
7.4	Kapitel 8 og 8 a i FVL	29
7.5	Analytisk perspektiv: Afgørelse som retlig klassifikation	29
8	Inhabilitet	30
8.1	Hvad er inhabilitet?	30
8.2	Konkret vurdering	31
8.3	Hvad skal medarbejderen gøre?	31
8.4	Inhabilitet og politikere	31
8.5	Fejlens betydning	32
8.6	Analytisk perspektiv: Imødekommelse af bias	32
9	Vejledning, service og god forvaltningsskik	33
9.1	Vejledningspligten	33

9.2	Vejledning og fejl	34
9.3	God forvaltningsskik	34
9.4	Klart sprog	35
9.5	Analytisk perspektiv: Skønnet mellem service og retssikkerhed	35
10	Parter og partsrepræsentation	36
10.1	Hvad er en part?	36
10.2	Væsentlig og individuel interesse	36
10.3	Partsrettigheder	37
10.4	Repræsentant og bisidder	37
10.5	Flere parter	38
10.6	Analytisk perspektiv: Partsstatus som procesfordeling	38
11	Officialprincippet og sagens oplysning	39
11.1	Myndigheden har ansvaret for oplysningen	39
11.2	Hvor meget skal undersøges?	40
11.3	Bevis og bevisbyrde	40
11.4	Modstridende oplysninger	41
11.5	Leas sag	41
11.6	Manglende sagsoplysning	42
11.7	Analytisk perspektiv: Sagsoplysning som epistemisk ansvar	42
12	Notatpligt, journalisering og dokumentation	44

12.1	Hvorfor skrive noget ned?	44
12.2	Notatpligt efter offentlighedsloven	44
12.3	Journalisering	45
12.4	E-mails, sms'er og chat	45
12.5	Dokumentation af skøn	46
12.6	Analytisk perspektiv: Arkivet som kontrolin- frastruktur	46
13	Aktindsigt: partens adgang og offentlige- dens adgang	48
13.1	To forskellige ordninger	48
13.2	Partsaktindsigt	49
13.3	Offentlighedsloven	49
13.4	Undtagelser og meroffentlighed	50
13.5	Frister og afgørelser	50
13.6	Leas aktindsigt	50
13.7	Analytisk perspektiv: Åbenhed som magtfor- deling	51
14	Partshøring	52
14.1	Hvad skal parten høres over?	52
14.2	Partshøringens formål	52
14.3	En effektiv høring	53
14.4	Undtagelser	53
14.5	Partshøring og egen forklaring	54
14.6	Manglende høring	54

14.7	Leas høring	54
14.8	Analytisk perspektiv: Høring som fejlkorrektion og demokratisk deltagelse	55
15	Begrundelse og klagevejledning	56
15.1	Hvorfor skal en afgørelse begrundes? . . .	56
15.2	En begrundelse er ikke en gentagelse af loven	56
15.3	Skøn og begrundelse	57
15.4	Klagevejledning	57
15.5	Skriftlige og mundtlige afgørelser	58
15.6	Analytisk perspektiv: Begrundelsen som auditspor	59
16	Sagsbehandlingstid, form og digital kommunikation	60
16.1	Rimelig tid	60
16.2	Myndighedens pligt ved forsinkelse	60
16.3	Formkrav	61
16.4	Digital kommunikation	62
16.5	Digitalt skema og faktisk adgang	62
16.6	Analytisk perspektiv: Tid som retlig ressource	63
17	Tavshedspligt, videregivelse og databeskyttelse	64
17.1	Tavshedspligtens formål	64
17.2	Tavshedspligt er ikke absolut	65

17.3 Databeskyttelsesforordningen	65
17.4 Videregivelse mellem myndigheder	66
17.5 Offentlighed og persondata	66
17.6 AI og fortrolighed	67
17.7 Analytisk perspektiv: Konfidentialitet som afgrænsning af institutionel synlighed . . .	67

III AFGØRELSEN OG KONTROL- LEN 68

18 Afgørelsen, betingelser, sanktioner og gen- nemførelse 69

18.1 Fra sagsoplysning til afgørelse	69
18.2 Begunstigende og bebyrdende afgørelser .	70
18.3 Betingelser	70
18.4 Administrative sanktioner	70
18.5 Gennemførelse og tvang	71
18.6 Analytisk perspektiv: Sanktionens funktion	71

19 Fejl, ugyldighed, genoptagelse og omgørelse 72

19.1 Fra fejl til retsvirkning	72
19.2 Væsentligheds- og påvirkningsvurderingen	73
19.3 Ugyldighedens former	73
19.4 Genoptagelse	74
19.5 Omgørelse og tilbagekaldelse	74

19.6	Leas sag	75
19.7	Analytisk perspektiv: Lovlighed versus stabilitet	75
20	Administrativ rekurs og klage	77
20.1	Ingen almindelig klageret uden grundlag	77
20.2	Rekursens bredde	78
20.3	Genvurdering	78
20.4	Klagefrister	78
20.5	Opsættende virkning	79
20.6	Klageinstansens retsvirkning	79
20.7	Analytisk perspektiv: Rekurs som intern kontrol	79
21	Folketingets Ombudsmand og andre tilsyn	80
21.1	Ombudsmandens rolle	80
21.2	Før en klage sendes	80
21.3	Ombudsmandens styrke og grænser	81
21.4	Kommunalt tilsyn og specialtilsyn	82
21.5	Analytisk perspektiv: Soft law og administrativ legitimitet	82
22	Domstolskontrol med forvaltningen	83
22.1	Grundlovens § 63	83
22.2	Hvad kan domstolene prøve?	83
22.3	Rettens muligheder	84

22.4	Prøvelsesintensitet	84
22.5	Søgsmål og frister	85
22.6	EU- og EMRK-kontrol	85
22.7	Analytisk perspektiv: Domstolens rolle i skønnet	86
23	Offentligt ansvar, erstatning og godtgørelse	87
23.1	Når forvaltningen gør skade	87
23.2	Ugyldighed er ikke automatisk erstatning .	88
23.3	Godtgørelse	88
23.4	Offentlige medarbejdere	88
23.5	Analytisk perspektiv: Ansvar som incita- ment og genopretning	89
IV	SEKTORER, KONTRAKTER OG DIGITAL FORVALTNING	90
24	Forvaltningsret i centrale sektorer	91
24.1	Social- og beskæftigelsesområdet	91
24.2	Skatteforvaltning	92
24.3	Sundhed og patientforvaltning	92
24.4	Uddannelse	92
24.5	Plan, byggeri og miljø	93
24.6	Politi og kontrol	93
24.7	Den fælles metode	94

24.8	Analytisk perspektiv: Sektor og retssikkerhed	94
25	Offentligretlige kontrakter, udbud og private aktører	95
25.1	Kontrakt eller afgørelse?	95
25.2	Udbud og ligebehandling	95
25.3	Udlisering af myndighedsopgaver	96
25.4	Analytisk perspektiv: Hybrid administration	96
26	Digital forvaltning, automatisering og kunstig intelligens	98
26.1	Samme ret, ny infrastruktur	98
26.2	Tre former for automatisering	98
26.3	Legalitet i software	99
26.4	Menneskelig kontrol	100
26.5	Forklaring og aktindsigt	100
26.6	Bias og lighed	100
26.7	EU's AI-forordning	101
26.8	Praktisk kontrolmodel	101
26.9	Analytisk perspektiv: Algoritisk forvaltning som normproduktion	102
27	Demokrati, embedsværk og forvaltningens ansvar	103
27.1	Politisk styring og juridiske grænser	103
27.2	Ministeransvar og embedsmandsrådgivning	103

27.3	Retlig styring og mål	104
27.4	Offentligt ansattes ytringsfrihed	104
27.5	Analytisk perspektiv: Forvaltningen som demokratisk mellemed	104

V ANALYSE OG PERSPEKTIV 106

28 En komplet analysemodel til konkrete sager 107

28.1	Trin 1: Beskriv afgørelsen neutralt	107
28.2	Trin 2: Afgræns myndighed og kompetence	107
28.3	Trin 3: Find særloven	108
28.4	Trin 4: Identificér afgørelses- og partsstatus	108
28.5	Trin 5: Kontroller habilitet	108
28.6	Trin 6: Oplys sagen	108
28.7	Trin 7: Kontroller partshøring og aktindsigt	109
28.8	Trin 8: Analyser skønnet	109
28.9	Trin 9: Læs begrundelsen som en kontroltest	109
28.10	Trin 10: Vurder fejlens retsvirkning	109
28.11	Eksempel på en kort konklusion	110
28.12	Typiske analysefejl	110

29 At skrive forvaltningsretligt 112

29.1	Den juridiske problemformulering	112
29.2	Beskrivende, fortolkende og normativ analyse	112
29.3	Institutionel og empirisk analyse	113

29.4 Doktrin og praksis	113
29.5 Kildekritik	114
30 Samlet konklusion	115
A Hurtigreference til centrale regler	117
B Udvalgte domme og FOB-udtalelser	120
C OFFICIELLE KILDER	122
C.1 Dansk lovgivning	122
C.2 Folketingets Ombudsmand	122
C.3 Databeskyttelse og digital forvaltning . . .	123
D UDVALGT FAGLITTERATUR	124
E ORDFORKLARING	126

Kolofon og ansvar

Denne bog er en selvstændig, pædagogisk fremstilling af dansk forvaltningsret. Den er skrevet, så en læser uden juridisk uddannelse kan følge argumenterne, men den bruger også den systematik, terminologi og problembevidsthed, som er nødvendig på universitets- og forskerniveau.

Bogen er ikke en erstatning for konkret juridisk rådgivning. Forvaltningsret afhænger ofte af den særlige lov, den konkrete myndighed, den præcise praksis og tidspunktet for afgørelsen. Før en konkret sag afgøres, skal den gældende lovtekst, bekendtgørelser, forarbejder, praksis og eventuelle klageregler derfor kontrolleres på ny.

Når bogen henviser til en lovbestemmelse uden lovnavn, menes som udgangspunkt forvaltningsloven (FVL). Henvisninger til offentlighedsloven forkortes OFL. Henvisninger til Folketingets Ombudsmand angives som FOB med årstal og eventuelt løbenummer.

Sådan læses bogen

Bogen arbejder i tre lag:

- **Hverdagslaget** forklarer, hvad reglen betyder for en borger eller en medarbejder i en myndighed.
- **Det juridiske lag** opstiller betingelser, undtagelser, kompetencespørgsmål og retsvirkninger.
- **Det analytiske lag** diskuterer retsteori, bevis, institutionel magt, skøn, digitalisering og grænserne for domstolskontrol.

Et fagligt svar i en konkret forvaltningssag bør normalt følge denne rækkefølge:

1. Hvem har kompetence?
2. Hvilken handling eller afgørelse er der tale om?
3. Hvilket retsgrundlag regulerer handlingen?
4. Hvilke faktiske oplysninger er relevante og tilstrækkeligt sikre?
5. Hvilke procedureregler og partsrettigheder gælder?
6. Er skønnet udøvet sagligt, proportionalt og inden for hjemlen?
7. Hvad er retsvirkningen af eventuelle fejl?
8. Hvilken klage-, ombudsmands- eller domstolsadgang findes?

Den røde tråd i bogen er en fiktiv sag om **Lea**, der søger et hjælpemiddel hos kommunen. Hun får først vejledning, afleverer helbredsoplysninger, bliver partshørt, modtager en digital afgørelse og overvejer derefter aktindsigt og klage. Sagen er kun et pædagogisk eksempel. Den fastlægger ikke, hvad resultatet ville være efter en bestemt sociallov.

DEL I

FORVALTNINGENS GRUNDLAG

KAPITEL 1

Forvaltningsretten som magtens brugsanvisning

1.1 Hvad er forvaltningsret?

Forvaltningsret er den del af offentlig ret, der regulerer den offentlige forvaltning. Den handler både om, hvad myndigheder må beslutte, hvordan de skal behandle sager, hvilke rettigheder borgerne har, og hvordan myndighedernes fejl kan kontrolleres.

En kommune, en styrelse, et ministerium, en region eller en anden offentlig myndighed har magt, som private personer normalt ikke har. En kommune kan f.eks. afslå en ansøgning, pålægge en virksomhed at ændre sin drift eller kræve penge tilbage. Denne magt er legitim, fordi den er knyttet til demokratiske beslutninger og lovgivning, men den er ikke ubegrænset.

Den enkleste definition er derfor:

Forvaltningsret er reglerne for, hvordan offentlig magt må organiseres, udøves og kontrolleres.

Forvaltningsretten beskæftiger sig med to forskellige spørgsmål, som ofte blandes sammen:

- **Materiel ret:** Hvad må eller skal myndigheden beslutte?
- **Processuel ret:** Hvordan skal myndigheden nå frem til beslutningen?

En borger kan således have ret til en ydelse efter en særlov, men også ret til at blive hørt, få en begrundelse og klage over afgørelsen. En korrekt procedure gør ikke en materielt forkert afgørelse lovlig, og en korrekt materiel vurdering kan ikke altid opveje en alvorlig tilsidesættelse af en garantiforskrift.

1.2 Hvorfor findes forvaltningsretten?

Forvaltningen løser kollektive opgaver: uddannelse, sundhed, skat, miljø, sociale ydelser, politi, infrastruktur og meget mere. Opgaverne kræver regler, ekspertise og administrativ kapacitet. Men forvaltningen står også i et ulige forhold til borgeren. Myndigheden har adgang til oplysninger, faglige medarbejdere, systemer og tvangsmidler. Borgeren har ofte kun sin egen forklaring, begrænset tid og begrænset kendskab til reglerne.

Forvaltningsretten forsøger at håndtere dette spændingsforhold mellem flere hensyn:

- effektiv og sammenhængende administration;
- materielt rigtige afgørelser;
- lighed og forudsigelighed;
- beskyttelse mod vilkårlighed og magtmisbrug;
- åbenhed og demokratisk kontrol;

- hensyn til privatliv, fortrolighed og andre borgeres rettigheder.

Ingen af hensynene vinder altid. En effektiv automatisk sagsgang kan give hurtigere svar, men den kan også skjule fejl. Åbenhed kan styrke demokratisk kontrol, men kan samtidig afsløre private forhold. Et bredt administrativt skøn kan gøre det muligt at tilpasse afgørelsen til den konkrete situation, men kan også skabe forskelsbehandling.

1.3 Et første eksempel: Lea og kommunen

Lea søger et hjælpemiddel. Sagsbehandleren må ikke blot spørge, om Lea virker troværdig, eller om kommunens budget er presset. Sagsbehandleren må først identificere den relevante lov, undersøge Leas faktiske behov, vurdere dokumentationen, give hende mulighed for at korrigere væsentlige oplysninger og forklare, hvorfor resultatet blev som det blev.

Det er ikke én regel, der gør afgørelsen lovlig. Lovligheden er resultatet af en kæde:

kompetence — hjemmel — relevante fakta — korrekt procedure — sagligt skøn — forståelig afgørelse — kontrolmulighed

Hvis et led mangler, kan afgørelsen være forkert, ugyldig eller vanskelig at kontrollere. Det betyder ikke, at enhver lille fejl automatisk ophæver afgørel-

sen. Retsvirkningen afhænger af fejlens art, betydning, partens interesse og den samlede vurdering.

1.4 Forvaltningsret og retssikkerhed

Retssikkerhed betyder ikke blot, at myndigheden følger en regel. Det betyder også, at borgeren kan forstå, hvad der sker, få mulighed for at påvirke sagen, få adgang til relevante oplysninger og få prøvet afgørelsen af en anden instans.

I en moderne forvaltning er retssikkerhed derfor både:

- **forudsigelighed:** reglerne skal være tilstrækkeligt klare;
- **deltagelse:** parten skal kunne komme til orde;
- **begrundelse:** myndigheden skal forklare sin afgørelse;
- **kontrol:** afgørelsen skal kunne efterprøves;
- **beskyttelse:** indgreb skal have hjemmel og ikke gå videre end nødvendigt.

1.5 Analytisk perspektiv: Retten som institutionel teknologi

Forvaltningsret kan ses som en institutionel teknologi, der omdanner politiske mål til individuelle beslutninger. En lovtekst formulerer et program, men en myndighed skal derefter klassificere personer, fastlægge fakta, fortolke standarder og vælge mellem mulige reaktioner. Retten regulerer derfor ikke

kun resultatet, men også den informationsproces, der producerer resultatet.

Det gør sagsbehandlingsregler til mere end høflighedsregler. Partshøring, begrundelse, journalisering og officialprincippet er mekanismer, der gør institutionens viden synlig og korrigerbar. De fordeler også risikoen for fejl: Myndigheden bærer som udgangspunkt ansvaret for, at afgørelsesgrundlaget er tilstrækkeligt, selv om parten kan have medvirkningspligter.

Hvem er forvaltningen?

2.1 Staten, regionerne og kommunerne

Den offentlige forvaltning er ikke én organisation. Den består af mange myndigheder med forskellige opgaver og grader af selvstændighed.

- **Centraladministrationen** består især af ministerier, departementer og styrelser. Ministeren har det politiske ansvar på sit område, mens styrelser typisk løser faglige og administrative opgaver.
- **Regionerne** varetager navnlig sundhed, regional udvikling og visse sociale opgaver.
- **Kommunerne** løser lokale opgaver som folkeskole, social bistand, miljø, planlægning og beskæftigelse inden for lovens rammer.
- **Uafhængige nævn og råd** kan være oprettet for at træffe afgørelser med særlige krav til faglig eller retlig uafhængighed.
- **Offentlige selskaber og private aktører** kan i visse tilfælde udføre offentlige opgaver eller træffe afgørelser på det offentliges vegne.

Det første juridiske spørgsmål er ikke, hvem der betaler. Det er, om organet udøver offentlig virksom-

hed, om det er underlagt offentlig regulering, og om en særlov har givet det kompetence.

2.2 Forvaltningens tre hovedtyper af virksomhed

Forvaltningen træffer ikke kun afgørelser. Den udfører mindst tre typer virksomhed:

1. **Regelproduktion:** generelle regler som bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og planer.
2. **Afgørelsesvirksomhed:** konkrete beslutninger om, hvad der er eller skal være ret i et bestemt tilfælde.
3. **Faktisk forvaltningsvirksomhed:** undervisning, behandling, drift, vejledning, kontrolbesøg og andre handlinger, der ikke i sig selv fastsætter en borgers ret eller pligt.

Forvaltningsloven gælder ikke på samme måde for alle tre. Efter FVL § 2 gælder lovens centrale sagsbehandlingsregler for sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Kapitel 2 om inhabilitet gælder også ved kontrakter og lignende privatretlige dispositioner, mens reglerne om tavshedspligt og digital kommunikation har et bredere anvendelsesområde.

2.3 Afgørelse, faktisk handling og intern beslutning

En afgørelse er traditionelt en udtalelse, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et konkret tilfælde. Et afslag på støtte er en afgørelse. En beslutning om, hvilken medarbejder der udarbejder et udkast, er normalt intern faktisk eller organisatorisk virksomhed.

Grænsen er vigtig, fordi afgørelsesbegrebet udløser rettigheder som partshøring, begrundelse og klagevejledning. Men betegnelsen, myndigheden selv bruger, er ikke afgørende. En myndighed kan ikke undgå forvaltningslovens krav ved at kalde en afgørelse for en "orientering" eller en "servicebesked".

2.4 Offentlig virksomhed udført af private

Når kommunen køber rengøring, bliver rengøringsfirmaet ikke automatisk en forvaltningsmyndighed. Hvis et privat firma derimod får overladt at træffe afgørelser på kommunens vegne, kan forvaltningsretlige krav følge af lovgivning, delegation, kontrakt og almindelige principper. FVL § 1 og § 2 indeholder regler om lovens anvendelse på visse selvejende og private organer.

Det kræver særlig opmærksomhed ved udlicitering. Ansvar kan ikke forsvinde, blot fordi en opgave udføres af en entreprenør. Den offentlige myndighed

skal sikre kompetence, instruktion, dokumentation, tavshedspligt, databaseskyttelse og klageadgang.

2.5 Analytisk perspektiv: Funktionel frem for formel afgrænsning

Forvaltningsrettens anvendelsesområde kan analyseres funktionelt. Det afgørende er ikke kun organets juridiske form, men hvilken funktion det udfører, hvilken myndighed der reelt træffer beslutningen, og hvilke offentlige interesser eller borgerrettigheder der berøres. Denne tilgang forklarer, hvorfor klassiske organisationskategorier bliver mindre sikre i netværksforvaltning, partnerskaber og digitale leverandørkæder.

Retskilder og juridisk metode

3.1 En regel er ikke nok

Et forvaltningsretligt svar bygger sjældent på én paragraf alene. Juristen må kombinere flere retskilder og forklare deres indbyrdes vægt.

De vigtigste kilder er:

- Grundloven;
- love og lovbekendtgørelser;
- bekendtgørelser og andre administrative forskrifter;
- EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention;
- forarbejder;
- domstolspraksis;
- Folketingets Ombudsmands praksis;
- administrativ praksis og fast myndighedspraksis;
- juridisk litteratur;
- almindelige retsgrundsætninger og god forvaltningsskik.

Retskilderne er ikke altid en rangliste, hvor én kil-

de mekanisk vinder. En lovtekst har høj autoritet, men kan kræve fortolkning. En dom kan fastlægge et princip, men afhænger af faktum. En ombudsmandsudtalelse er ikke en dom, men kan være stærk dokumentation for god forvaltningsskik og for, hvordan en myndighed bør forstå en regel.

3.2 Juridisk metode i syv trin

En praktisk metode er:

1. **Formulér problemet:** Er spørgsmålet hjemmel, kompetence, partshøring, skøn, aktindsigt eller ugyldighed?
2. **Afgræns faktum:** Hvad er dokumenteret, hvad er omtvistet, og hvad er blot en antagelse?
3. **Find retskilderne:** Start med særloven, derefter almindelige regler og principper.
4. **Fortolk:** Læs ordlyd, systematik, formål, forarbejder og praksis samlet.
5. **Anvend:** Forbind hver retlig betingelse med en konkret faktisk oplysning.
6. **Vurder modargumenter:** Hvad taler for et andet resultat, og hvorfor afvises det?
7. **Konkluder præcist:** Angiv både resultat, begrundelse og usikkerhed.

En svag juridisk analyse skriver: "Kommunen har handlet forkert." En stærk analyse skriver: "FVL § 19 kræver partshøring, fordi myndigheden ville lægge vægt på en ugunstig oplysning om Lea, som

hun ikke kendte. Oplysningen vedrørte sagens afgørelsestema og var ikke omfattet af en undtagelse. Manglende høring er derfor en sagsbehandlingsfejl, hvis betydning må vurderes efter ugyldigheds læren.”

3.3 Fortolkning af skønsmæssige regler

Nogle regler bruger præcise kriterier: en frist på 14 dage, en bestemt alder eller et bestemt beløb. Andre bruger standarder: “væsentlig”, “uforsvarlig”, “rimelig”, “særlige grunde” eller “uforholdsmæssig”.

En standard er ikke det samme som fri politik. Den skal udfyldes med relevante hensyn, praksis og en konkret vurdering. Myndigheden må have et skøn, men skønnet er bundet af hjemlen, lighedsgrundsætningen, proportionalitetsprincippet, saglighedskravet og kravene til sagsoplysning.

3.4 Forarbejder og administrativ praksis

Forarbejder kan forklare lovgivers formål og afgrænsninger, men de kan ikke udvide loven ud over ordlydens og grundlovens rammer. Administrativ praksis kan skabe ensartethed og forudsigelighed. Den kan dog ikke erstatte lovhjemmel eller fastholde en ulovlig praksis blot fordi den har eksisteret længe.

3.5 Analytisk perspektiv: Retskildelære og institutionel autoritet

Retskildelæren er også en lære om institutionel autoritet. Folketinget producerer generelle normer, forvaltningen producerer konkretiserende praksis, domstolene kontrollerer retlige grænser, og Ombudsmanden påvirker normerne for god administration. En analyse bør derfor spørge både: Hvad siger kilden? Og hvilken institutionel funktion har kilden?

Det er samtidig vigtigt at skelne mellem beskrivende og vurderende udsagn. "Ombudsmanden udtalte i FOB 2015-19 ..." er et udsagn om praksis. "Reglen er rimelig" er en normativ vurdering. De to udsagn kan kombineres, men må ikke skjules som om de er det samme.

Grundloven, magtfordeling og menneskerettigheder

4.1 Grundlovens ramme

Grundloven opstiller de overordnede rammer for den offentlige magt. Grundlovens § 3 fastslår magtens tredeling: den lovgivende magt hos kongen og Folketinget i forening, den udøvende magt hos kongen, og den dømmende magt hos domstolene. I moderne forfatningsret betyder bestemmelsen blandt andet, at forvaltningen ikke må optræde som en lovgiver uden tilstrækkelig bemyndigelse, og at domstolene har kompetence til at prøve spørgsmål om forvaltningens grænser.

Grundloven beskytter også konkrete friheds- og rettighedsinteresser. Eksempler er personlig frihed (§ 71), boligens ukrænkelighed (§ 72), ejendomsretten (§ 73), næringsfrihed (§ 74), ytrings- og religionsfrihed (§§ 77-79), foreningsfrihed (§ 78), valgret (§ 29) og retten til undervisning (§ 76). Beskyttelsen er forskellig fra bestemmelse til bestemmelse.

4.2 Legalitetsprincippet som bro

Legalitetsprincippet er ikke samlet i én almindelig paragraf i Grundloven, men udledes blandt andet af magtfordelingen og af kravet om, at offentlige indgreb skal have hjemmel. Jo mere intensivt et indgreb er, desto større krav stilles der normalt til hjemlens klarhed og styrke.

Hjemmel betyder, at myndigheden skal kunne pege på et retsgrundlag, der bemyndiger den handling, der foretages. En myndighed må ikke opkræve et gebyr, udstede et forbud eller tilbageholde en ydelse alene fordi det virker praktisk eller politisk ønskeligt.

4.3 Menneskerettigheder

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) er inkorporeret i dansk ret ved lov. Den kan begrænse forvaltningen, blandt andet gennem retten til privatliv og familieliv (artikel 8), ytringsfrihed (artikel 10), ejendomsbeskyttelse i første tillægsprotokol artikel 1 og retten til en retfærdig rettergang (artikel 6), når konventionens anvendelsesbetingelser er opfyldt.

Et indgreb skal ofte have hjemmel, forfølge et legitimt formål og være nødvendigt og proportionalt. EMRK supplerer den almindelige danske proportionalitetsvurdering, men de to analyser er ikke altid identiske.

4.4 EU-retten

EU-retten har betydning, når dansk forvaltning gennemfører eller anvender EU-ret. Det gælder f.eks. miljø, udbud, data, fri bevægelighed, statsstøtte og forbrugerbeskyttelse. EU-rettens forrang og effektivitetskrav kan påvirke fortolkningen af danske regler. EU's charter om grundlæggende rettigheder gælder for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, jf. chartrets artikel 51.

EU-retten har egne forvaltningsretlige principper, blandt andet legalitet, proportionalitet, lighed, retten til god forvaltning og retten til effektive retsmidler. Chartrets artikel 41 om god forvaltning retter sig i sin ordlyd mod EU-institutionerne, men inspirerer sammen med EU-Domstolens praksis forståelsen af processuelle krav i EU-retlige sager.

4.5 Analytisk perspektiv: Grundrettigheder som metode og begrænsning

Grundrettigheder fungerer både som individuelle krav og som fortolkningsrammer. De kan gøre en uklar regel mere beskyttende, kræve en strengere proportionalitetsprøvelse og ændre, hvilke fakta der er juridisk relevante. Rettighedsanalysen bør derfor ikke placeres som et eftertænkt appendiks; den bør indgå allerede ved identifikation af hjemmel, formål, indgrebs intensitet og tilgængelige alternativer.

Hjemmel, kompetence og delegation

5.1 Hvem må beslutte hvad?

Kompetence er myndighedens juridiske evne til at træffe en bestemt beslutning. Den kan opdeles i flere spørgsmål:

- **Organisk kompetence:** Hvilket organ har opgaven?
- **Personel kompetence:** Hvilken person eller funktion må træffe beslutningen?
- **Materiel kompetence:** Hvilken type beslutning må træffes?
- **Territorial kompetence:** Hvilket geografisk område gælder den for?
- **Tidsmæssig kompetence:** Hvornår kan beslutningen træffes?

En beslutning kan være behæftet med kompetencemangel, selv om resultatet virker rimeligt. Hvis en kommune har givet en styrelse en opgave, som loven kun har lagt hos kommunen, kan det være et kompetenceproblem. Hvis afgørelsen kræver en bestemt nævnsbeslutning, kan en sagsbehandler ikke

nødvendigvis træffe den alene.

5.2 Hjemmel og hjemlens styrke

Hjemmelsanalysen består af mindst fire spørgsmål:

1. Findes der en regel, der bemyndiger handlingen?
2. Dækker regelens ordlyd og fortolkning den konkrete handling?
3. Er den myndighed, der handler, den rette?
4. Er eventuelle betingelser, procedurer og begrænsninger opfyldt?

Der er forskel på hjemmel til en begunstigende disposition og hjemmel til et indgreb. Myndigheden kan ofte være mere fleksibel, når den giver en fordel inden for lovens formål, end når den pålægger en borger en byrde. Begunstigelser kræver dog også hjemmel, især hvis de belaster offentlige midler eller giver en person en særstilling.

5.3 Delegation

Delegation betyder, at en kompetent myndighed lader en anden enhed eller person udøve en kompetence. Delegation kan være nødvendig for at få administrationen til at fungere, men den kræver et retsligt grundlag. Nogle kompetencer kan delegeres, andre er knyttet til et politisk organ eller en bestemt uafhængig funktion.

Ved delegation bør man afklare:

- om loven tillader delegation;
- hvem der delegerer til hvem;
- om delegationen omfatter afgørelser eller kun forberedelse;
- om der er fastsat instruktioner og tilsyn;
- om delegationen er dokumenteret;
- om den delegerede har kompetence til at ændre eller omgøre afgørelsen.

Delegation ændrer ikke nødvendigvis det overordnede ansvar. Den delegerende myndighed skal som regel fortsat føre et forsvarligt tilsyn, især hvis beslutningerne er indgribende eller automatiserede.

5.4 Interne instrukser og ulovlige ordrer

En intern instruks kan præcisere arbejdsgange, men den kan ikke ændre en lovbestemmelse. En sagsbehandler må ikke følge en kvote eller en standardafgørelse, hvis særloven kræver en individuel vurdering. Et internt mål om at afslutte 90 procent af sagerne hurtigt kan ikke begrunde, at officialprincippet eller partshøring tilsidesættes.

5.5 Analytisk perspektiv: Kompetence som ansvarskæde

I klassisk forvaltningsret kan kompetence fremstilles som et punkt: organ A har eller har ikke kompe-

tence. I netværks- og digital forvaltning er det mere præcist at analysere en ansvarskæde: Folketinget bemyndiger ministeren, ministeren fastsætter regler, styrelsen udvikler systemet, kommunen anvender systemet, leverandøren leverer komponenten, og sagsbehandleren meddeler afgørelsen.

Jo længere kæden er, desto vigtigere bliver dokumentation af beslutningsregler, modelændringer, adgangsrettigheder og menneskelige kontrolpunkter. Ansvar kan ikke outsources gennem et kontraktbilag, hvis borgerens retlige stilling i realiteten afgøres af den offentlige myndighed.

Skøn, saglighed, lighed og proportionalitet

6.1 Bundet regel og skøn

En myndighed har et **bundet skøn**, når loven i praksis fører til ét resultat, når betingelserne er opfyldt. Den har et **frit eller administrativt skøn**, når loven giver et interval af lovlige løsninger, og myndigheden skal vælge den mest hensigtsmæssige inden for intervallet.

At en myndighed har skøn, betyder ikke, at den kan gøre, hvad den vil. Skønnet er en retlig opgave med rammer. Domstole og klageinstanser kan kontrollere, om myndigheden:

- har forstået hjemlen rigtigt;
- har inddraget lovlige og relevante hensyn;
- har undladt at lægge vægt på uvedkommende hensyn;
- har foretaget en reel individuel vurdering;
- har overholdt lighed og proportionalitet;
- har oplyst sagen tilstrækkeligt.

6.2 Saglighed og magtfordrejning

Saglighedskravet betyder, at myndigheden skal forfølge lovlige formål og lægge vægt på hensyn, der har forbindelse til lovens formål. En kommune kan f.eks. tage hensyn til trafiksikkerhed, når den regulerer parkering. Den må ikke bruge parkeringsreglerne til at straffe en politisk modstander eller skaffe en bestemt person en fordel.

Det klassiske udtryk for at bruge en kompetence til et andet formål end det lovlige er **magtfordrejning**. Beviset er ofte indirekte. Man ser på beslutningsprocessen, dokumenterne, tidsforløbet, forskelle mellem sammenlignelige sager og myndighedens begrundelse.

6.3 Lighedsgrundsætningen

Lighedsgrundsætningen kræver som udgangspunkt, at væsentligt lige tilfælde behandles lige, og at forskelsbehandling kan begrundes sagligt. Den giver ikke altid krav på, at alle får samme resultat. Hvis to borgere har forskellige dokumenterede behov, kan forskellige resultater netop være udtryk for lighed.

En lighedsanalyse bør derfor spørge:

1. Hvem sammenlignes?
2. Hvilke forhold er juridisk relevante?
3. Er forholdene faktisk og retligt sammenlignelige?

4. Er forskelsbehandlingen knyttet til et lovligt formål?
5. Er forskellen proportional?

En myndighed, der ændrer praksis, må som udgangspunkt anvende den nye praksis ensartet fra et relevant tidspunkt. Den må ikke vælge enkelte borgere ud uden saglig grund.

6.4 Proportionalitet

Proportionalitetsprincippet kræver, at et indgreb ikke går videre end nødvendigt for at opnå et legitimt formål. Analysen kan opdeles i tre spørgsmål:

- **Egnethed:** Kan indgrebet bidrage til formålet?
- **Nødvendighed:** Findes der et mindre indgribende middel, der er lige så effektivt?
- **Afvejning:** Er indgrebets byrde rimelig sammenholdt med den offentlige gevinst?

Hvis en myndighed forbyder en borger at møde personligt op på rådhuset, skal den ikke blot kunne pege på, at borgeren tidligere har opført sig ubehageligt. Den skal også vurdere, om et tidsbegrænset forbud, en anden indgang, telefonisk kontakt eller tilstedeværelse af sikkerhedspersonale kan løse problemet. Folketingets Ombudsmand har i FOB 2014-5 understreget betydningen af nødvendighed, dokumentation og tidsbegrænsning.

6.5 Berettigede forventninger og praksis

Borgeren kan i nogle situationer have berettigede forventninger på grund af myndighedens klare tilsagn, faste praksis eller langvarige passivitet. Forventningen er ikke automatisk beskyttet. Der skal blandt andet ses på, om borgeren har indrettet sig, om myndigheden havde kompetence til at give tilsagnet, om reglerne er ændret, og hvor stærke offentlige hensyn der taler for ændring.

En ulovlig begunstiging kan ikke nødvendigvis fastholdes, blot fordi borgeren har indrettet sig. Omvendt kan myndigheden ikke uden videre ignorere, at dens egen entydige vejledning har skabt en rimelig forventning.

6.6 Analytisk perspektiv: Skøn som oversættelsesproblem

Skøn er det sted, hvor abstrakte lovformål oversættes til individuelle prioriteringer. Det gør skøn til både en nødvendighed og en magtform. Et skøn kan ikke elimineres ved at indføre en algoritme; det flyttes blot til valg af kategorier, tærskler, datakilder, vægte og undtagelser.

En stringent analyse bør derfor adskille:

- lovens **retlige kriterier**;
- myndighedens **faktiske vurderinger**;
- myndighedens **politiske eller administrative**

prioriteringer;

- den endelige **individuelle afvejning.**

DEL II

SAGEN OG BORGEREN

Afgørelsesbegrebet og lovenes anvendelsesområde

7.1 Hvorfor afgørelsesbegrebet er afgørende

Forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning gælder navnlig i afgørelsessager. Derfor skal man først afgøre, om der er tale om en afgørelse.

En afgørelse er normalt en udtalelse, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret i et konkret tilfælde. Eksempler:

- afslag på en ansøgning;
- tilladelse til byggeri;
- påbud om at fjerne en forurening;
- afgørelse om skat eller tilbagebetaling;
- disciplinær reaktion over for en offentligt ansat;
- afgørelse om aktindsigt.

Ikke alle vigtige beslutninger er afgørelser i snæver forstand. En beslutning om at indhente en lægeerklæring er normalt processuel. En beslutning om at

flytte en elev til en anden skole kan derimod have så direkte og væsentlige retsvirkninger, at den er en afgørelse. Folketingets Ombudsmand behandlede dette i FOB 2015-19.

7.2 Konkret, ensidig og retligt bindende

Tre elementer er typiske:

1. Beslutningen vedrører et konkret tilfælde eller en afgrænset personkreds.
2. Den fastsætter eller ændrer en retlig position.
3. Den træffes ensidigt af en myndighed eller med offentligretlig virkning.

En generel bekendtgørelse er ikke en afgørelse, men en administrativ forskrift. En kontrakt er normalt en privatretlig disposition, men spørgsmål om inhabilitet og offentligretlige krav kan stadig være relevante. En serviceinformation er normalt ikke en afgørelse, medmindre den reelt ændrer borgerens ret eller pligt.

7.3 Sagsbehandling uden afgørelse

At en sag ikke er en afgørelsessag, betyder ikke, at myndigheden er retsfri. Officialprincippet, notatpligt efter almindelige principper, tavshedspligt, databaseskyttelse, god forvaltningsskik og grundlæggende krav om saglighed kan stadig gælde.

En borger kan f.eks. have krav på en ordentlig for-

klaring, selv om et telefonisk svar ikke er en formel afgørelse. En myndighed må også håndtere faktiske opgaver sagligt og proportionalt.

7.4 Kapitel 8 og 8 a i FVL

FVL § 2 gør anvendelsesområdet forskelligt for forskellige regler. Kapitel 8 om tavshedspligt og kapitel 8 a om digital kommunikation gælder bredere end reglerne, der er knyttet til afgørelsessager. Det er en almindelig fejl kun at spørge: "Er der truffet en afgørelse?" Man skal også spørge: "Hvilken regel anvender jeg, og hvilket anvendelsesområde har netop den regel?"

7.5 Analytisk perspektiv: Afgørelse som retlig klassifikation

Afgørelsesbegrebet er ikke en neutral etiket. Det er en klassifikation, der fordeler proceduremæssige rettigheder. Grænsetilfælde opstår, fordi forvaltningen arbejder gennem sekvenser: screening, foreløbig vurdering, risikomarkering, indstilling, intern godkendelse og endelig meddelelse. En beslutning, der formelt kaldes foreløbig, kan have selvstændige og betydelige virkninger for borgeren.

Den funktionelle tilgang spørger derfor ikke kun, hvad dokumentet hedder, men hvad det gør.

Inhabilitet

8.1 Hvad er inhabilitet?

En person er inhabil, når der er omstændigheder, som kan rejse tvivl om personens upartiskhed i en bestemt sag. Formålet er ikke at mistænkeliggøre medarbejderen. Formålet er at sikre både reel neutralitet og tillid til afgørelsen.

FVL §§ 3-6 indeholder de centrale regler. Typiske situationer er, at medarbejderen:

- selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen;
- er eller tidligere har været repræsentant for en person med en sådan interesse;
- er nært beslægtet eller knyttet til en part;
- deltager i ledelsen af en virksomhed, forening eller anden juridisk person med særlig interesse;
- tidligere har medvirket i sagen på en måde, der kan skabe tvivl om neutraliteten;
- har andre særlige omstændigheder, der er egnet til at rejse tvivl om upartiskheden.

8.2 Konkret vurdering

Inhabilitet handler ikke om, hvorvidt medarbejderen selv føler sig neutral. Spørgsmålet er, om omstændigheden objektivt kan skabe en rimelig tvivl. En sagsbehandler, der selv har klaget over naboens byggeri, bør ikke behandle naboens byggesag. En medarbejder, der har arbejdet på en sag i en tidligere myndighed, er ikke automatisk inhabil, men skiftet kan kræve en konkret vurdering.

8.3 Hvad skal medarbejderen gøre?

Den, der er bekendt med en mulig inhabilitet, skal underrette sin foresatte eller myndigheden. Den pågældende må normalt ikke selv afgøre habilitetsspørgsmålet, hvis tvivlen vedrører vedkommendes egen sag. Myndigheden skal notere vurderingen, når det er relevant, så det senere kan ses, at spørgsmålet er overvejet.

Inhabilitet betyder ikke nødvendigvis, at hele myndigheden er afskåret. En anden medarbejder kan ofte overtage sagen. I små myndigheder kan det være nødvendigt at lade en anden myndighed eller instans medvirke.

8.4 Inhabilitet og politikere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan være inhabile ved beslutninger, der har særlig personlig eller økonomisk betydning for dem selv eller nærtståen-

de. Politisk interesse i et generelt spørgsmål gør ikke i sig selv et medlem inhabilt. Der er forskel på almindelig politisk uenighed og en særlig individuel interesse.

8.5 Fejlens betydning

Hvis en inhabil person har deltaget, er det ikke automatisk givet, at afgørelsen skal ophæves. Det afhænger blandt andet af, om personen reelt havde indflydelse, om sagen var skønsmæssig, og om fejlen kan have påvirket resultatet. Men inhabilitet er en klassisk garantiforskrift, fordi reglen skal beskytte afgørelsens upartiskhed.

8.6 Analytisk perspektiv: Imødekommelse af bias

Habilitetsregler kan forstås som institutionelle regler mod både faktisk bias og legitimationsproblemer. De adresserer ikke kun bevidst partiskhed, men også strukturelle incitamenter, tidligere involvering og relationer, som kan påvirke vurderingen uden at personen selv er bevidst om det.

I automatiserede systemer får habilitetsproblemet en ny form. Spørgsmålet kan være, om systemets træningsdata, leverandørens økonomiske interesser eller myndighedens ejerskab af en model skaber en interessekonflikt. Den menneskelige godkendelse fjerner ikke nødvendigvis den underliggende institutionelle bias.

Vejledning, service og god forvaltningsskik

9.1 Vejledningspligten

Efter FVL § 7 skal en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der henvender sig om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Vejledningen skal hjælpe borgeren med at forstå reglerne og varetage sine interesser.

Vejledningspligten er ikke en pligt til at føre borgerens sag eller garantere et bestemt resultat. Den afhænger af borgerens behov, sagens karakter, myndighedens rolle og hvor tydelig risikoen for fejl er.

Vejledningen bør blandt andet dække:

- hvilken myndighed der behandler spørgsmålet;
- hvilke oplysninger eller dokumenter der er relevante;
- eventuelle frister;
- om der findes en ansøgningsformular;
- om afgørelsen kan påklages;
- hvordan borgeren kan rette misforståelser eller supplere sagen.

9.2 Vejledning og fejl

Hvis en borger har fået forkert eller utilstrækkelig vejledning, kan det få forskellige retsvirkninger. En frist kan i visse tilfælde blive genoprettet eller ikke håndhævet strengt. En forkert besked kan skabe et erstatningsspørgsmål eller en berettiget forventning. Men det er ikke sikkert, at borgeren får selve den ydelse, som vedkommende ikke opfylder betingelserne for.

FOB 2020-21 illustrerer, at vejledning om klage og klagefrister kan have stor betydning. Den konkrete retsvirkning afhænger altid af regelgrundlaget og fejls betydning.

9.3 God forvaltningsskik

God forvaltningsskik er normer for, hvordan myndigheder bør optræde, også hvor en bestemt lovbestemmelse ikke giver et fuldt svar. Folketingets Ombudsmand fremhæver blandt andet venlighed, hensynsfuldhed, tillid, tydeligt sprog, rimelig sagsbehandlingstid og ordentlig kommunikation.

God forvaltningsskik er ikke det samme som ren høflighed. En myndighed, der gentagne gange lover at ringe tilbage uden at gøre det, kan skabe en uigenemsigtig og usikker proces. En myndighed, der meddeler en meget indgribende afgørelse mundtligt uden efterfølgende skriftlig bekræftelse, kan tilsidesætte god forvaltningsskik, selv om der ikke altid er et absolut skriftlighedskrav.

9.4 Klart sprog

Et juridisk korrekt brev kan stadig være dårligt, hvis borgeren ikke kan forstå det. En god afgørelse bør normalt begynde med resultatet, forklare de afgørende grunde i almindeligt sprog og derefter angive lovhenvvisninger og klagevejledning.

I stedet for en abstrakt formulering som: "Betingelseskomplekset findes ikke opfyldt."

kan myndigheden skrive:

"Du får afslag, fordi vi vurderer, at du ikke opfylder betingelsen om et varigt og væsentligt behov. Nedenfor forklarer vi, hvilke oplysninger vi har lagt vægt på."

9.5 Analytisk perspektiv: Skønnet mellem service og retssikkerhed

God forvaltningsskik viser, at forvaltningsretten ikke kun er et system af sanktioner. Den er også en normativ teori om institutionel adfærd. Krav om høflighed, forståeligt sprog og hurtig ekspedition har dog forskellig retlig status. De kan ikke uden videre bruges som ugyldighedsgrunde på samme måde som manglende lovhjemmel, men kan indgå i vurderingen af myndighedens fejl, ansvar og legitimitet.

Parter og partsrepræsentation

10.1 Hvad er en part?

En part er typisk den person eller virksomhed, som sagen vedrører på en væsentlig og individuel måde. Partsstatus følger ikke alene af, hvem der har sendt ansøgningen. En nabo kan være part i en byggesag, hvis byggeriet medfører væsentlige og individuelle gener. En organisation kan være part, hvis loven eller praksis giver den en selvstændig retlig interesse.

Folketingets Ombudsmand beskriver partsbegrebet som en central adgangsbillet til rettigheder efter forvaltningsloven, blandt andet partshøring, partsaktindsigt, begrundelse og partsrepræsentation.

10.2 Væsentlig og individuel interesse

Interessen skal normalt være mere end almindelig, indirekte eller politisk. En person, der bor lige bag et planlagt hotel og får betydelige indbliksgener, kan være part. En tilfældig borger i samme kommune er normalt ikke part blot fordi vedkommende

har en generel interesse i kommunens byudvikling. FOB 2007.437 er et klassisk eksempel på, at konkrete nabogener kan føre til partsstatus.

10.3 Partsrettigheder

Når man er part, kan man som udgangspunkt have ret til:

- aktindsigt efter forvaltningslovens regler;
- partshøring;
- at lade sig repræsentere eller bistå;
- begrundelse for afgørelsen;
- klagevejledning, hvis der er klageadgang;
- at få sagen behandlet på en måde, der respekterer officialprincippet og god forvaltningsskik.

Partsstatus betyder ikke, at parten bestemmer afgørelsen. Myndigheden skal stadig anvende loven og kan træffe et resultat, parten er uenig i.

10.4 Repræsentant og bisidder

En part kan normalt lade sig repræsentere af advokat, fagforening, pårørende eller anden fuldmægtig. En repræsentant handler på partens vegne inden for fuldmagtens rammer. En bisidder støtter parten, men træffer ikke nødvendigvis beslutninger eller modtager fortrolige oplysninger.

Myndigheden kan kræve en fuldmagt, hvis det er nødvendigt for at sikre, at oplysninger gives til den

rigtige person. Den må ikke bruge formkrav unødigt til at gøre partsrepræsentation vanskelig.

Der kan gøres undtagelser, hvis repræsentanten ikke kan varetage partens interesse, eller hvis fremgangsmåden væsentligt hindrer sagens behandling. En begrænsning skal være saglig og proportional.

10.5 Flere parter

En sag kan have flere parter med modstridende interesser. I en byggesag kan ansøgeren og naboen begge være parter, men de har ikke samme materielle krav. Myndigheden skal identificere alle relevante parter, så hver får de proceduremæssige rettigheder, der følger af deres position.

10.6 Analytisk perspektiv: Partsstatus som procesfordeling

Partsbegrebet kan ses som et system for fordeling af information og deltagelse. Det afgrænser, hvem der får adgang til sagens materiale og mulighed for at påvirke myndighedens faktum. En for bred partskreds kan gøre behandlingen tung og kompromittere fortrolighed; en for snæver partskreds kan skjule væsentlige interesser og gøre afgørelsen mindre legitim.

Officialprincippet og sagens oplysning

11.1 Myndigheden har ansvaret for oplysningen

Officialprincippet, også kaldet undersøgelsesprincippet, er en almindelig forvaltningsretlig retsgrundsætning. Det betyder, at den myndighed, der skal træffe afgørelse, har ansvaret for, at sagen er oplyst tilstrækkeligt, før afgørelsen træffes.

Formålet er at sikre en materielt rigtig og lovlig afgørelse. Myndigheden skal kende det retlige grundlag og have de faktiske oplysninger, der er nødvendige for at anvende grundlaget.

Folketingets Ombudsmand understreger, at officialprincippet ikke betyder, at myndigheden altid selv skal indhente alle oplysninger. Parten kan have pligt til at medvirke, og særloven kan fastlægge, hvem der skal dokumentere hvad. Men myndigheden kan ikke fralægge sig det overordnede ansvar for, at sagsoplysningen er forsvarlig.

11.2 Hvor meget skal undersøges?

Der findes ikke én fast mængde oplysninger, der er tilstrækkelig i alle sager. Kravet afhænger blandt andet af:

- hvor indgribende afgørelsen er;
- hvor komplekst og usikkert faktum er;
- hvor klart lovens kriterium er;
- hvor stærke modstående interesser der er;
- hvor let det er at indhente yderligere oplysninger;
- om nye oplysninger kan ændre resultatet.

En rutinepræget afgørelse med klare dokumenter kan kræve mindre undersøgelse end et afslag på en livsvarig ydelse baseret på komplicerede helbredsoplysninger. Jo større konsekvens og usikkerhed, desto større grund til at undersøge sagen.

11.3 Bevis og bevisbyrde

Forvaltningsretten har ikke én generel bevisbyrde-regel, der gælder alle områder. Særlovgivning og praksis kan placere bevisbyrden hos borgeren eller myndigheden. Selv når borgeren skal dokumentere et forhold, skal myndigheden stadig forholde sig til modstridende oplysninger og ikke afvise sagen mekanisk.

Der bør skelnes mellem:

- **faktum:** hvad der faktisk er sket;

- **dokumentation:** hvilke kilder der beskriver det;
- **bevisværdi:** hvor sikkert kilden understøtter faktum;
- **retlig relevans:** om faktum har betydning efter loven.

Et lægebrev kan dokumentere symptomer, men ikke nødvendigvis alene afgøre en juridisk vurdering af funktionsevne. En statistik kan være relevant for en generel risiko, men ikke nødvendigvis bevise, at netop denne borger opfylder et individuelt kriterium.

11.4 Modstridende oplysninger

Hvis oplysningerne ikke stemmer overens, skal myndigheden ikke blot vælge den kilde, der passer bedst med et forventet resultat. Den bør undersøge, om modsigelsen skyldes forskellige tidspunkter, definitioner, faglige perspektiver eller fejl.

Myndigheden bør forklare, hvorfor en oplysning tillægges større vægt end en anden. Det er en del af både officialprincippet og begrundelseskravet.

11.5 Leas sag

Kommunen har en lægeerklæring, hvor der står, at Lea kan gå korte afstande, og en fysioterapeutisk vurdering, hvor det står, at hun ikke kan gå uden betydelige smerter. Kommunen skal ikke vælge én tekst ud fra autoritet alene. Den må undersøge, om

dokumenterne måler forskellige forhold, om de er aktuelle, og om der er behov for en supplerende vurdering.

11.6 Manglende sagsoplysning

Utilstrækkelig sagsoplysning kan føre til, at sagen skal genoptages, eller at afgørelsen er ugyldig. Højesteret har i U 2015.3233 H accepteret, at Ankestyrelsen kunne annullere en upåklaget afgørelse om anerkendelse af en arbejdsskade på grund af utilstrækkelig sagsoplysning. I U 2005.2923 H blev en kommunes manglende konkrete risikovurdering i en miljø sag anset som en væsentlig fejl.

Konsekvensen afhænger af en konkret ugyldigheds-vurdering. En lille irrelevant mangel er ikke det samme som, at myndigheden har truffet afgørelse på et forkert eller mangelfuldt grundlag.

11.7 Analytisk perspektiv: Sagsoplysning som epistemisk ansvar

Officialprincippet fordeler et epistemisk ansvar: Myndigheden skal kunne begrunde, hvorfor den ved nok til at beslutte. Det er ikke et krav om absolut sandhed, men et krav om rationel og juridisk forsvarlig beslutning under usikkerhed.

Den centrale test er derfor ikke, om myndigheden kunne have indsamlet uendelige mængder data. Te-

sten er, om den havde indsamlet de oplysninger, der var nødvendige for at håndtere den konkrete beslutningsrisiko, og om den havde gjort usikkerheden synlig i afgørelsen.

Notatpligt, journalisering og dokumentation

12.1 Hvorfor skrive noget ned?

En myndighed kan kun behandle en sag gennemsigtigt, hvis det senere kan ses, hvad der blev sagt, modtaget, vurderet og besluttet. Dokumentation beskytter både borgeren og myndigheden. Uden notater kan en klageinstans ikke kontrollere sagen, en ny sagsbehandler kan ikke forstå forløbet, og parten kan ikke korrigere fejl.

12.2 Notatpligt efter offentlighedsloven

Efter OFL § 13 skal en myndighed i sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse, gøre notat om oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for afgørelsen, hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af sagens dokumenter. Notatpligten gælder blandt andet oplysninger modtaget mundtligt.

Notatet bør være tilstrækkeligt præcist til at vise:

- hvem der gav oplysningen;
- hvornår og hvordan den blev givet;
- hvad oplysningen gik ud på;
- hvilken betydning den kan have for sagen;
- hvem der skrev notatet.

Et notat som “telefon med borger - intet nyt” er ofte for vagt. Et bedre notat beskriver de konkrete oplysninger og eventuelle aftaler.

12.3 Journalisering

Efter OFL § 15 skal dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling, journaliseres, når de har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Det samme gælder interne dokumenter i endelig form.

Journalisering er ikke det samme som at gemme alt. Den kræver en vurdering af betydning, men myndigheden må ikke undlade journalisering, fordi dokumentet er upraktisk, kritisk eller ubehageligt.

12.4 E-mails, sms'er og chat

Et dokument mister ikke betydning, fordi det findes i en e-mail, sms, beskedplatform eller et fagsystem. Formatet er ikke afgørende. Hvis en besked indeholder relevante oplysninger eller er et væsentligt ekspeditionsskridt, skal den håndteres efter reglerne om notat, journalisering, aktindsigt, tavshedspligt

og databeskyttelse.

En sagsbehandler bør ikke bruge private chatkanaler til at træffe eller dokumentere offentlige afgørelser. Hvis en arbejdsrelateret besked alligevel er modtaget, skal myndigheden sikre bevaring, journalisering og adgangskontrol.

12.5 Dokumentation af skøn

Når en myndighed udøver et skøn, bør dokumentationen vise, hvilke kriterier der blev anvendt, hvilke fakta der var afgørende, og hvilke alternativer der blev overvejet, når det er relevant. Det er ikke nødvendigt at skrive hver intern tanke ned. Men den endelige beslutningsproces skal kunne rekonstrueres.

12.6 Analytisk perspektiv: Arkivet som kontrolinfrastruktur

Journalisering er en del af forvaltningens kontrolinfrastruktur. Den gør institutionel hukommelse mulig og begrænser efterrationalisering. Samtidig skaber digital lagring nye spørgsmål: Hvilken version af en model blev brugt? Hvem ændrede en regel? Hvordan bevares metadata? Hvilke logfiler er nødvendige for at forstå afgørelsen?

En formel journal uden meningsfulde spor kan være lige så problematisk som manglende dokumentation. Retlig transparens kræver ikke blot data, men

information, der kan forbindes med beslutningsprocessen.

Aktindsigt: partens adgang og offentlighedens adgang

13.1 To forskellige ordninger

Aktindsigt er ikke én samlet rettighed. Der er især forskel på:

- **partsaktindsigt** efter forvaltningsloven, som beskytter parten i egen sag;
- **offentlig aktindsigt** efter offentlighedsloven. Den tilkommer som udgangspunkt enhver;
- **indsigt efter databeskyttelsesreglerne**, som vedrører personoplysninger om den registrerede;
- **indsigt i miljøoplysninger** efter miljøopplysningsloven, som gennemfører internationale og EU-retlige krav.

En myndighed skal identificere den rigtige ordning. En part kan ofte få mere adgang efter forvaltningsloven end en udenforstående, mens en journalist eller organisation kan søge offentlig aktindsigt uden at være part.

13.2 Partsaktindsigt

FVL kapitel 4 giver en part adgang til dokumenter i den pågældende sag med de undtagelser, der følger af reglerne. Partsaktindsigt gør det muligt at reagere på myndighedens materiale og kontrollere, om sagen er korrekt oplyst.

Myndigheden skal normalt identificere sagen og dokumenterne, tage stilling til undtagelser og overveje meroffentlighed, hvor det er relevant. En begrænsning skal være begrundet i en konkret undtagelse, ikke blot i myndighedens ønske om at arbejde uforstyrret.

13.3 Offentlighedsloven

OFL § 1 angiver, at loven skal sikre åbenhed blandt andet for at understøtte informations- og ytringsfriheden, borgernes deltagelse i demokratiet, offentlighedens kontrol med forvaltningen, mediernes formidling og tilliden til forvaltningen.

Efter OFL § 7 kan enhver som udgangspunkt kræve at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed som led i administrativ sagsbehandling. Retten er bred, men begrænses af lovens undtagelser, blandt andet hensyn til private forhold, offentlige interesser, interne dokumenter og forretningsforhold.

13.4 Undtagelser og meroffentlighed

En undtagelse skal anvendes præcist. Myndigheden må ikke undtage et helt dokument, hvis kun enkelte oplysninger er beskyttet, medmindre dokumentet som helhed reelt ikke kan udleveres meningsfuldt. Meroffentlighed betyder, at myndigheden overvejer at give mere indsigt end det minimum, loven kræver, når hensynet til åbenhed taler for det.

Meroffentlighed er ikke det samme som at tilside-sætte tavshedspligt eller andre absolutte beskyttelser. Den er en afvejning inden for lovens rammer.

13.5 Frister og afgørelser

Aktindsigt skal behandles så hurtigt som muligt. Hvis anmodningen ikke kan færdigbehandles inden for kort tid, bør myndigheden forklare, hvad der mangler, og hvornår svar forventes. En afgørelse om afslag skal angive hjemmel og begrundelse samt klagevejledning, hvis der er klageadgang.

13.6 Leas aktindsigt

Lea beder om aktindsigt i kommunens sagsmateriale. Kommunen skal ikke svare, at "sagen er intern" uden videre. Den skal identificere dokumenterne, skelne mellem partsaktindsigt og offentlighed, beskytte fortrolige oplysninger om andre og udlevere resten. Hvis kommunen har lagt vægt på en mundt-

lig oplysning, der aldrig blev noteret, kan problemet være både manglende notatpligt og vanskeligheder ved aktindsigt.

13.7 Analytisk perspektiv: Åbenhed som magtfordeling

Aktindsigt er en informationsret, men også en magtret. Den forskyder noget af forvaltningens informationsmonopol til borgere, medier og organisationer. Undtagelserne kan derfor forstås som afgrænsninger af, hvor meget institutionel beslutningsmagt der skal være synlig.

Digital forvaltning gør ikke åbenhed overflødig. Den gør spørgsmålet mere komplekst: Et beslutningssystem kan bestå af regler, inputdata, modelversioner, logfiler, leverandørdokumenter og menneskelige vurderinger. Det centrale er ikke at give adgang til hver tekniske detalje i enhver sag, men at sikre meningsfuld kontrol med de forhold, der har bestemt resultatet.

Partshøring

14.1 Hvad skal parten høres over?

Efter FVL § 19 skal en part som udgangspunkt gøres bekendt med oplysninger om sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, som parten ikke kan antages at være bekendt med, hvis oplysningerne er til ugunst for parten og af væsentlig betydning for afgørelsen. Høringen skal ske, før myndigheden træffer afgørelse.

Der er typisk fire betingelser:

1. Der er tale om en part.
2. Der er tale om en afgørelsessag.
3. Myndigheden har en oplysning om faktum eller en ekstern faglig vurdering, som parten ikke kender.
4. Oplysningen er både ugunstig og væsentlig for afgørelsen.

14.2 Partshøringens formål

Partshøring er en retsgaranti og en sagsoplysningsregel. Den beskytter parten mod, at myndigheden lægger vægt på fejl, misforståelser eller forælde-

de oplysninger. Den hjælper samtidig myndigheden med at få et mere korrekt faktum.

Partshøring er ikke en forhandling, hvor myndigheden skal blive enig med parten. Den er en mulighed for at kommentere det materiale, der kan blive afgørende.

14.3 En effektiv høring

En høring bør være konkret. Den bør angive:

- hvilke oplysninger myndigheden overvejer at lægge vægt på;
- hvorfor de kan være ugunstige eller væsentlige;
- hvornår parten skal svare;
- hvordan svaret kan sendes;
- om parten kan bede om mere tid.

Et brev, der blot siger “du kan komme med bemærkninger”, uden at vise hvad parten skal forholde sig til, er ikke nødvendigvis en reel høring.

14.4 Undtagelser

FVL § 19 indeholder undtagelser, blandt andet hvor oplysningen ikke er til ugunst eller ikke er væsentlig, hvor parten allerede kender den, eller hvor særlige hensyn gør høring unødvendig eller uforenelig med en hurtig afgørelse. Undtagelser skal fortolkes med respekt for reglens garantiformål.

Partshøring kan i nogle tilfælde undlades, hvis par-

ten fuldt ud får medhold, eller hvis myndigheden efterfølgende kan ændre afgørelsen på partens anmodning efter reglerne i FVL § 20. Det er ikke en generel tilladelse til at springe høringen over i vanskelige sager.

14.5 Partshøring og egen forklaring

At parten selv har sendt oplysninger til myndigheden, betyder ikke, at partshøring altid er unødvendig. Det afgørende er, om parten må antages at kende den konkrete oplysning, som myndigheden vil lægge vægt på, og om parten har haft mulighed for at forholde sig til dens betydning.

14.6 Manglende høring

Manglende partshøring kan føre til ugyldighed eller genoptagelse. Fejlen vurderes konkret, men reglen har generelt stor vægt, fordi en høring kan have ændret både faktum og resultat. Myndigheden bør ikke efter en høringsfejl blot spørge, om parten faktisk kunne have sagt noget nyt. Det kan være vanskeligt at vide, hvad en part ville have oplyst, hvis vedkommende havde fået en reel mulighed.

14.7 Leas høring

Kommunen vil lægge vægt på en intern vurdering af, at Leas behov kan dækkes med et billigere hjælpemiddel. Lea har ikke set vurderingen. Før afslag

skal hun have mulighed for at kommentere de faktiske forudsætninger: Kan hun bruge det billigere hjælpemiddel? Er vurderingen baseret på en forkert antagelse om hendes funktionsevne? Hendes uenighed tvinger ikke kommunen til at give medhold, men kommunen skal forholde sig til den.

14.8 Analytisk perspektiv: Høring som fejlkorrektion og demokratisk deltagelse

Partshøring kan forstås som et mikroniveau af deltagelsesdemokrati. Den giver ikke parten medbestemmelse, men adgang til at påvirke institutionens informationsgrundlag. I algoritmiske systemer bliver spørgsmålet, om en part kan høre og forstå den relevante modelbaserede oplysning. En høring, der blot sender en uigennemskuelig score, kan være formelt mulig men materielt utilstrækkelig, hvis parten ikke kan korrigere input eller forstå betydningen.

Begrundelse og klagevejledning

15.1 Hvorfor skal en afgørelse begrundes?

Begrundelsen giver borgeren mulighed for at forstå resultatet, opdage fejl og klage målrettet. Den gør det også muligt for en klageinstans, en domstol eller Ombudsmanden at kontrollere, om myndigheden har anvendt reglerne korrekt.

Efter FVL §§ 22-24 skal en skriftlig afgørelse som udgangspunkt være begrundet, medmindre parten fuldt ud får medhold. Begrundelsen skal angive de retsregler, afgørelsen er truffet efter, og - når afgørelsen beror på et administrativt skøn - de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønnet. Den skal også om nødvendigt indeholde en kort redegørelse for de faktiske omstændigheder, der er tillagt væsentlig betydning.

15.2 En begrundelse er ikke en gentagelse af loven

“Ansøgningen kan ikke imødekommes efter service-loven” er normalt ikke nok. Borgeren skal kunne se:

- hvilket resultat myndigheden er kommet til;
- hvilken regel der er brugt;
- hvilke betingelser der skulle være opfyldt;
- hvilke faktiske oplysninger der var afgørende;
- hvordan oplysningerne blev vurderet;
- hvilke hovedhensyn der bestemte et eventuelt skøn;
- hvorfor borgerens vigtigste argumenter ikke førte til et andet resultat.

Begrundelsen behøver ikke svare på hvert ord i partens henvendelse. Den skal svare på de punkter, der er nødvendige for at forstå resultatet.

15.3 Skøn og begrundelse

Hvis loven giver myndigheden et skøn, skal begrundelsen ikke blot angive, at “vi har foretaget en konkret vurdering”. Den bør identificere de faktiske og retlige hensyn, der gjorde forskellen. En begrundelse kan ikke reparere et skøn, der faktisk aldrig blev foretaget, men den kan afsløre, at afgørelsen bygger på uvedkommende hensyn eller en fast praksis uden individuel vurdering.

15.4 Klagevejledning

Hvis en afgørelse kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, skal den normalt ledsages af klagevejledning efter FVL § 25. Vejledningen bør angive:

- hvem klagen skal sendes til;
- hvilken myndighed der træffer afgørelse i klagen;
- fristen;
- hvordan klagen indgives;
- om klagen har opsættende virkning;
- eventuelle krav om genvurdering eller særlige formkrav.

Klagevejledningen må ikke skabe en kortere frist end loven. En mangelfuld vejledning kan få betydning for fristens beregning og for myndighedens mulighed for at afvise klagen.

15.5 Skriftlige og mundtlige afgørelser

En afgørelse kan i nogle situationer meddeles mundtligt, men forvaltningslovens krav til begrundelse og klagevejledning skal stadig respekteres. En part kan efter FVL § 23 i relevante tilfælde kræve en skriftlig begrundelse for en mundtlig afgørelse, medmindre der er givet fuldt medhold.

Jo mere indgribende afgørelsen er, desto stærkere er behovet for skriftlighed, dokumentation og tydelig begrundelse. Det følger også af god forvaltningskik.

15.6 Analytisk perspektiv: Begrundelsen som auditspor

Begrundelsen er både en kommunikativ tekst og et auditspor. Den viser, hvilken version af regel, fakta og skøn myndigheden gjorde gældende. I et statistisk eller algoritmisk system må begrundelsen ikke blot reproducere en outputkategori. Den skal forbinde afgørelsen med de lovlige kriterier og de afgørende input.

En begrundelse kan derfor analyseres som en kæde:

regel — kriterium — fakta — vurdering — resultat

Hvis et led mangler, bliver det uklart, om myndigheden faktisk har foretaget den krævede retlige operation.

Sagsbehandlingstid, form og digital kommunikation

16.1 Rimelig tid

Der findes ikke én generel frist i forvaltningsloven, som gælder alle afgørelsessager. Sagsbehandlingen skal dog ske inden for rimelig tid og uden unødige forsinkelser. Folketingets Ombudsmand behandler sagsbehandlingstid som et spørgsmål om god forvaltningsskik og fremhæver, at myndigheden bør give besked, hvis sagen ikke kan afgøres inden for den forventede tid.

En rimelig tid afhænger af sagens kompleksitet, hvor hurtigt oplysninger kan indhentes, hvor indgribende sagen er, og om myndigheden selv har bidraget til forsinkelsen. En enkel ansøgning bør ikke ligge stille i måneder uden forklaring. En kompliceret sag kan tage længere tid, men myndigheden skal stadig styre processen.

16.2 Myndighedens pligt ved forsinkelse

En myndighed bør:

- sende kvittering eller foreløbigt svar, når det er relevant;
- oplyse, hvad der mangler;
- give et realistisk tidsestimat;
- forklare nye forsinkelser;
- prioritere sager med akut eller alvorlig betydning;
- træffe foreløbige eller midlertidige beslutninger, hvis loven tillader det og behovet er reelt.

En borger kan klage over sagsbehandlingstiden, selv om der endnu ikke er truffet en endelig afgørelse. Om klagen behandles af en klageinstans, Ombudsmanden eller en anden myndighed, afhænger af reglerne på området.

16.3 Formkrav

Forvaltningsloven stiller ikke et generelt krav om, at alle afgørelser skal være skriftlige. Særlovgivning, god forvaltningsskik, bevisbehov og afgørelsens indgribende karakter kan dog gøre skriftlighed nødvendig eller stærkt ønskelig.

En afgørelse bør som udgangspunkt være skriftlig, når den:

- har væsentlige økonomiske eller personlige konsekvenser;
- kan påklages;
- bygger på komplekse faktiske eller retlige vurderinger;

- ændrer en tidligere begunstiging;
- skal kunne gennemføres eller håndhæves senere.

16.4 Digital kommunikation

Forvaltningen kan bruge digitale kanaler, men digitalisering ændrer ikke de materielle rettigheder. FVL kapitel 8 a giver hjemmel til regler om digital kommunikation, og særlige regler om Digital Post kan regulere, hvordan meddelelser sendes og anses for modtaget.

Myndigheden skal sikre, at borgeren reelt kan modtage, forstå og reagere på meddelelsen. Der skal tages hensyn til fritagelse fra Digital Post, funktionsnedsættelser, sprog, manglende adgang til udstyr og risikoen for, at en besked ikke opfattes som en afgørelse.

16.5 Digitalt skema og faktisk adgang

Et krav om digital ansøgning må ikke bruges til at afskære en person fra en lovbestemt ret, hvis reglerne kræver hjælp eller alternativ adgang. Myndigheden skal kunne håndtere fejl i formularer, upload, identifikation og tidsstempler. En teknisk fejl er ikke nødvendigvis borgerens ansvar, især hvis borgeren har forsøgt at overholde fristen og kan dokumentere forsøget.

16.6 Analytisk perspektiv: Tid som retlig ressource

Sagsbehandlingstid er ikke blot et administrativt produktivitetsmål. Tid fordeler risiko. En forsinkelse kan fratage en borger en bolig, indkomst, behandling eller mulighed for at klage. En myndighed, der gør tidsplanen usynlig, gør også den retlige risiko mindre kontrollerbar.

Tavshedspligt, videregivelse og databeskyttelse

17.1 Tavshedspligtens formål

Tavshedspligt beskytter fortrolige oplysninger mod uberettiget adgang og videregivelse. FVL §§ 27-32 indeholder centrale regler for personer, der virker inden for den offentlige forvaltning. Straffelovens §§ 152 og 152 c-152 f kan medføre strafansvar for brud på tavshedspligt.

Typisk fortrolige oplysninger er:

- enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold;
- helbredsoplysninger, sociale forhold og familieforhold;
- oplysninger om strafbare eller disciplinære forhold;
- virksomhedernes tekniske indretninger og forretningsforhold, når hemmeligholdelse har væsentlig økonomisk betydning;
- oplysninger, der af hensyn til væsentlige offentlige interesser må hemmeligholdes.

17.2 Tavshedspligt er ikke absolut

En myndighed må og skal i visse tilfælde videregive oplysninger, når der er hjemmel og et sagligt formål. Det kan f.eks. være nødvendigt at udveksle oplysninger mellem myndigheder for at behandle en sag. Videregivelse skal dog begrænses til de oplysninger, der er nødvendige, og ske med passende sikkerhed.

En sagsbehandler må ikke slå oplysninger op af nysgerrighed, selv om systemet teknisk giver adgang. FVL § 32 forbyder blandt andet at skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke har betydning for opgaven.

17.3 Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) gælder for behandling af personoplysninger. En offentlig myndighed skal blandt andet have et behandlingsgrundlag, et klart formål, begrænse oplysningerne til det nødvendige, sikre korrekte oplysninger, begrænse opbevaring og beskytte data mod uautoriseret adgang.

Offentlige myndigheder kan ofte behandle personoplysninger uden samtykke, når behandlingen er nødvendig for at udføre en retlig forpligtelse eller en opgave i samfundets interesse. Samtykke er derfor ikke den automatiske løsning i offentlig forvaltning. Behandlingen skal stadig have hjemmel og overholde GDPR's øvrige krav.

Datatilsynet understreger, at offentlige myndigheder skal have et retligt grundlag for behandling. For følsomme oplysninger kræves desuden et særligt grundlag efter GDPR artikel 9 og eventuelt supplerende dansk lov.

17.4 Videregivelse mellem myndigheder

Videregivelse kræver en selvstændig vurdering. Spørgsmålene er:

1. Hvilke oplysninger ønskes videregivet?
2. Er de personoplysninger eller fortrolige?
3. Hvad er formålet hos modtageren?
4. Hvilken hjemmel tillader eller kræver videregivelsen?
5. Er videregivelsen nødvendig og proportional?
6. Skal borgeren orienteres, og hvordan dokumenteres beslutningen?

At to myndigheder begge er offentlige, gør ikke al udveksling lovlig. Omvendt kan tavshedspligten ikke bruges til at blokere en videregivelse, som loven kræver for at beskytte et væsentligt hensyn.

17.5 Offentlighed og persondata

OFL og GDPR har forskellige formål. Offentlighedsloven regulerer adgang til myndighedens dokumenter; GDPR regulerer behandling af personoplysninger. En aktindsigtsanmodning skal derfor behand-

les efter den lov, anmodningen er omfattet af, samtidig med at personoplysninger beskyttes efter de relevante regler.

17.6 AI og fortrolighed

En myndighed må ikke sende fortrolige sagsoplysninger til en ekstern AI-tjeneste uden at have afklaret dataansvar, behandlingsgrundlag, sikkerhed, databehandlerforhold, opbevaring og eventuel overførsel til tredjelande. En medarbejders gode intention er ikke en hjemmel.

17.7 Analytisk perspektiv: Konfidentialitet som afgrænsning af institutionel synlighed

Tavshedspligt og åbenhed er ikke absolutte modsætninger. De organiserer forskellige relationer: offentlig kontrol, partsdeltagelse og privatliv. Den juridiske opgave er at afgøre, hvilken relation den konkrete oplysning indgår i, og hvilken skade eller interesse en udlevering eller hemmeligholdelse vil have.

DEL III

AFGØRELSEN OG KONTROLLEN

Afgørelsen, betingelser, sanktioner og gennemførelse

18.1 Fra sagsoplysning til afgørelse

Når myndigheden har oplyst sagen og gennemført de nødvendige proceduretrin, skal den træffe afgørelse efter hjemlen. Den må ikke lade sagen stå uafklaret, blot fordi resultatet er politisk eller administrativt vanskeligt.

Afgørelsen bør tydeligt angive:

- hvem der træffer den;
- hvad resultatet er;
- fra hvilken dato det gælder;
- hvilke betingelser eller frister der gælder;
- hvad parten skal eller kan gøre;
- begrundelse og klagevejledning.

18.2 Begunstigende og bebyrdende afgørelser

En begunstigende afgørelse giver en ret, tilladelse eller ydelse. En bebyrdende afgørelse pålægger en pligt, begrænser en ret eller nægter en fordel. Begge typer skal have hjemmel og overholde procedurerekrav, men bebyrdende afgørelser udløser typisk strengere krav til hjemmel, proportionalitet og begrundelse.

18.3 Betingelser

En myndighed kan i visse tilfælde knytte vilkår til en tilladelse eller ydelse. Vilkåret skal have forbindelse til ordningens formål og må ikke være mere byrdefuldt end nødvendigt. Myndigheden kan ikke bruge et vilkår til at omgå et manglende selvstændigt hjemmelsgrundlag.

Et vilkår om, at en virksomhed skal etablere støjskærmning for at få byggetilladelse, kan være sagligt, hvis det håndterer de gener, som tilladelsen skaber. Et vilkår om at støtte kommunens politiske kampagne vil være uvedkommende.

18.4 Administrative sanktioner

Administrative sanktioner kan være bøder, gebyrer, fratagelse af tilladelse, tvangsbøder, påbud eller andre reaktioner. Om en reaktion er en sanktion, og hvilke retssikkerhedskrav der gælder, afhænger af

særlovgivningen, EU-retten og eventuelt EMRK artikel 6.

Myndigheden skal blandt andet sikre klar hjemmel, proportionalitet, korrekt faktum, partshøring, begrundelse og klageadgang. En sanktion må ikke forklædes som almindelig administration for at undgå krav, der reelt gælder.

18.5 Gennemførelse og tvang

En afgørelse og dens gennemførelse er forskellige spørgsmål. En kommune kan have hjemmel til at give et påbud, men skal have særskilt hjemmel til at gennemtvinge det med fysisk magt eller lade andre udføre arbejdet for borgerens regning.

Tvang skal have klar hjemmel og anvendes proportionalt. Akutte forhold kan begrunde hurtige skridt, men ikke en generel afskaffelse af legalitetskravet.

18.6 Analytisk perspektiv: Sanktionens funktion

En sanktion kan analyseres som både retlig reaktion og adfærdsstyring. Det ændrer ikke hjemmelskravet. Tværtimod kan et system, der bruger økonomiske incitamenter eller automatiske afslag til at påvirke adfærd, være indgribende, selv om beslutningen formelt kaldes en betingelse eller kontrol.

Fejl, ugyldighed, genoptagelse og omgørelse

19.1 Fra fejl til retsvirkning

En myndighed kan have begået en fejl uden, at afgørelsen automatisk er ugyldig. Ugyldighedslæren spørger, om fejlen er så væsentlig, at afgørelsen ikke bør opretholdes. Vurderingen afhænger af fejls art, beskyttelseshensynet, risikoen for påvirkning, sagens betydning og hensynet til modstående interesser.

Typiske fejl er:

- manglende hjemmel;
- forkert myndighed eller manglende kompetence;
- inhabilitet;
- utilstrækkelig sagsoplysning;
- manglende partshøring;
- mangelfuld begrundelse;
- uvedkommende hensyn eller magtfordrejning;
- brud på lighed eller proportionalitet;
- forkert retsanvendelse;

- fejl i meddelelse eller klagevejledning.

19.2 Væsentligheds- og påvirkningsvurderingen

Der findes ikke én mekanisk test, men en juridisk analyse kan stille disse spørgsmål:

1. Hvilken regel blev overtrådt?
2. Hvilken interesse beskytter reglen?
3. Var reglen en garantiforskrift?
4. Kan fejlen have påvirket afgørelsens resultat?
5. Kan fejlen reparereres ved genoptagelse eller ny behandling?
6. Hvilke hensyn taler for at beskytte afgørelsens stabilitet?

Manglende hjemmel er som udgangspunkt meget alvorligt. En fejl i en klagevejledning påvirker ofte klagefristen eller muligheden for kontrol, men behøver ikke betyde, at selve afgørelsen er ugyldig. Manglende partshøring kan være alvorlig, fordi parten kunne have ændret sagens faktum.

19.3 Ugyldighedens former

I teorien skelnes blandt andet mellem:

- **nullitet:** afgørelsen har så alvorlige mangler, at den ikke kan opretholdes;
- **anfægtelighed:** afgørelsen gælder, indtil den ophæves eller ændres efter klage eller dom;

- **reparation:** fejlen kan i nogle tilfælde afhjælpes ved ny behandling, supplerende begrundelse eller genoptagelse.

Skelnen er nyttig, men dansk ugyldighedslære beror ofte på en konkret helhedsvurdering. Man bør ikke konkludere “ugyldig” alene ved at konstatere en fejl.

19.4 Genoptagelse

Genoptagelse betyder, at myndigheden tager en afsluttet sag op igen. Det kan være relevant ved nye væsentlige oplysninger, faktiske fejl, væsentlige sagsbehandlingsfejl, ændret praksis eller andre særlige grunde. Nogle særlove har udtrykkelige regler; andre tilfælde følger af almindelige forvaltningsretlige principper.

Folketingets Ombudsmand har et særskilt overblik om pligten til genoptagelse ved praksisændring på grund af fejl. Myndigheden skal ikke blot afvise en anmodning med henvisning til, at afgørelsen er gammel, hvis en fejl har betydning for borgerens retsstilling.

19.5 Omgørelse og tilbagekaldelse

Omgørelse er en samlebetegnelse for, at myndigheden ændrer eller ophæver en tidligere afgørelse. **Tilbagekaldelse** bruges ofte om ændring uden at borgeren har klaget. En begunstigende afgørelse er

normalt vanskeligere at tilbagekalde end en bebyrdende afgørelse, fordi borgeren kan have indrettet sig og have berettigede forventninger.

Vurderingen kan blandt andet omfatte:

- om afgørelsen var ulovlig;
- om borgeren har givet urigtige oplysninger;
- om ændringen skyldes nye faktiske forhold eller lovændring;
- om der er taget forbehold;
- hvor stærk forventningen er;
- om tilbagekaldelsen er proportional;
- om der findes overgangsordninger eller kompensation.

19.6 Leas sag

Kommunen opdager efter afgørelsen, at sagsbehandleren brugte en forkert standard for “varigt behov”. Den skal undersøge, om fejlen har påvirket resultatet. Hvis Lea kunne have fået en anden afgørelse, bør sagen genoptages. Kommunen kan ikke blot skrive en ny forklaring, hvis det reelt kræver en ny vurdering af faktum.

19.7 Analytisk perspektiv: Lovlighed versus stabilitet

Ugyldighedslæren balancerer to værdier: at ulovlige afgørelser ikke bør opretholdes, og at borgere

og myndigheder skal kunne stole på afsluttede afgørelser. Den viser, at forvaltningsretten ikke kun handler om korrekthed, men også om institutionel stabilitet, tidsforløb og fordeling af fejlrisiko.

Administrativ rekurs og klage

20.1 Ingen almindelig klageret uden grundlag

Der findes ikke en ubetinget, generel ret til at klage over enhver forvaltningsbeslutning til en højere myndighed. Klageadgangen følger normalt af særlov, bekendtgørelse eller myndighedens organisatoriske regler. Når en klageadgang findes, skal den fortolkes efter den relevante lov.

Det er derfor vigtigt at kontrollere:

- om afgørelsen kan påklages;
- hvem der kan klage;
- hvem klagen skal sendes til;
- hvilken klageinstans der træffer afgørelse;
- frist og formkrav;
- om klagen har opsættende virkning;
- om førsteinstansen skal genvurdere sagen;
- om klageinstansen kan prøve både ret og skøn.

20.2 Rekursens bredde

En klageinstans kan ofte prøve både retlige spørgsmål og den administrative vurdering, men omfanget afhænger af loven. Nogle nævn prøver hele sagen. Andre har en snævrere kompetence eller kan kun tage bestemte spørgsmål op.

Klageinstansen kan indhente nye oplysninger, partshøre, ændre begrundelsen eller hjemvise sagen til fornyet behandling. Den skal samtidig respektere partens rettigheder og ikke basere sig på nyt ugunstigt materiale uden høring.

20.3 Genvurdering

På visse områder skal førsteinstansen genvurdere afgørelsen, før klagen sendes videre. Det er ikke det samme som en fuld klagebehandling. Formålet er at rette åbenbare fejl og afklare, om myndigheden kan give helt eller delvist medhold.

20.4 Klagefrister

Klagefrister findes ofte i særlovgivningen og er ikke ens. En klagevejledning skal angive den relevante frist. Folketingets Ombudsmand har i Myndighedsguiden et særskilt overblik om klagefrister. Ved tvivl skal man identificere den konkrete lov og datoen for gyldig meddelelse.

20.5 Opsættende virkning

En klage stopper ikke automatisk gennemførelsen af en afgørelse. Det kan følge af særloven, afgørelsens karakter eller en beslutning fra klageinstansen. I hastende eller indgribende sager bør parten undersøge, om der kan anmodes om opsættende virkning.

20.6 Klageinstansens retsvirkning

En klageinstans kan stadfæste, ændre, ophæve eller hjemvise. **Stadfæstelse** betyder, at afgørelsen opretholdes. **Ophævelse** betyder, at afgørelsen fjernes. **Hjemvisning** betyder, at førsteinstansen skal behandle sagen igen, ofte fordi oplysning eller begrundelse mangler.

20.7 Analytisk perspektiv: Rekurs som intern kontrol

Administrativ rekurs er ikke kun en borgerbeskyttelse. Den skaber også ensartethed, udvikler praksis og giver centraladministrationen mulighed for at styre decentral administration. Den kan derfor både være et retssikkerhedsværn og et hierarkisk styringsinstrument.

Folketingets Ombudsmand og andre tilsyn

21.1 Ombudsmandens rolle

Folketingets Ombudsmand fører kontrol med den offentlige forvaltning på Folketingets vegne. Ombudsmanden undersøger, om myndigheder handler i strid med gældende ret, eller om de på anden måde gør sig skyldige i fejl eller forsømmelser. Ombudsmanden vurderer også god forvaltningsskik.

Ombudsmanden kan kritisere en myndighed, henstille til genoptagelse eller bede myndigheden tage sagen op igen. Udtalelserne er ikke domme og har normalt ikke samme formelle bindende virkning som en dom, men de har stor praktisk og normativ betydning. Myndigheder følger som regel Ombudsmandens henstillinger, og udtalelserne kan påvirke fremtidig praksis.

21.2 Før en klage sendes

En borger bør normalt bruge de almindelige administrative klagemuligheder først. Ombudsmanden er

ikke en ekstra klageinstans, der blot erstatter klageinstansen. Han kan afvise en sag, hvis den ikke er egnet til undersøgelse, hvis andre klagemuligheder ikke er brugt, eller hvis klagefristen er overskredet uden særlig grund.

En klage bør forklare:

- hvilken myndighed og afgørelse sagen vedrører;
- hvad der er sket, med datoer;
- hvilke retlige eller forvaltningsmæssige fejl der påstås;
- hvorfor fejlen har betydning;
- hvilke dokumenter der støtter klagen;
- hvad borgeren ønsker, at Ombudsmanden undersøger.

21.3 Ombudsmandens styrke og grænser

Ombudsmanden kan udtale kritik, men træffer normalt ikke en ny afgørelse for myndigheden. Han kan heller ikke generelt afgøre, om en borger skal have en bestemt social ydelse, hvis spørgsmålet beror på et skøn, som myndigheden lovligt kan udøve. Han kan derimod kritisere, hvis skønnet er usagligt, utilstrækkeligt oplyst eller mangler en individuel vurdering.

21.4 Kommunalt tilsyn og specialtilsyn

Kommunerne er underlagt kommunaltilsyn efter reglerne om kommunernes styrelse. Ankestyrelsen varetager det kommunale tilsyn med bistand fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter de nærmere regler. Tilsynet er ikke en almindelig klageinstans for alle kommunale afgørelser og vurderer især kommunernes overholdelse af lovgivningen.

Der findes også specialtilsyn, f.eks. Datatilsynet på databeskyttelsesområdet, sundhedsmyndigheder på sundhedsområdet, miljømyndigheder og forskellige nævn. Hvert tilsyn har sin egen kompetence, reaktionsform og klageordning.

21.5 Analytisk perspektiv: Soft law og administrativ legitimitet

Ombudsmandspraksis viser, at forvaltningsrettens normer udvikler sig gennem institutionel dialog. Udtalelserne er "soft law" i den forstand, at de ikke altid har direkte bindende domsvirkning, men de er ikke uden retlig betydning. De kan dokumentere fortolkning, god forvaltningsskik, myndighedspraksis og forventninger til forsvarlig administration.

Domstolskontrol med forvaltningen

22.1 Grundlovens § 63

Efter Grundlovens § 63 kan domstolene prøve spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Det betyder, at domstolene kan kontrollere, om forvaltningen har handlet inden for loven og andre højere retskilder.

Domstolene er ikke et almindeligt administrativt kontor. De overtager ikke automatisk myndighedens opgave, men afgør den retlige tvist, der er bragt for retten.

22.2 Hvad kan domstolene prøve?

Domstolene kan blandt andet prøve:

- om der er hjemmel;
- om den rigtige myndighed har handlet;
- om faktum er tilstrækkeligt og korrekt fastlagt;
- om loven er fortolket rigtigt;
- om procedureregler er overholdt;
- om der er taget uvedkommende hensyn;

- om skønnet er usagligt eller proportionalitetsstridigt;
- om afgørelsen krænker Grundloven, EMRK eller EU-retten.

Domstolene kan også prøve bevis og faktiske forhold, men prøvelsens intensitet afhænger af området. En myndigheds rent retlige fortolkning kan prøves fuldt ud. Tekniske, faglige og politiske vurderinger kan få et større administrativt spillerum, men er ikke immuniseret mod kontrol.

22.3 Rettens muligheder

Hvis en afgørelse er ulovlig, kan retten tilsidesætte den, hjemvise sagen eller fastslå, at myndigheden har handlet ansvarspådragende. Retsvirkningen afhænger af påstanden, sagen og afgørelsens karakter. Domstolen kan ikke altid selv fastsætte den nye administrative afgørelse, især når der er et lovligt skøn.

22.4 Prøvelsesintensitet

Prøvelsesintensitet er et spørgsmål om, hvor dybt domstolen går ind i myndighedens vurdering. Faktorer kan være:

- om spørgsmålet er retligt eller skønsmæssigt;
- om vurderingen er teknisk eller politisk;
- om afgørelsen er indgribende;

- om hjemlen er klar;
- om myndigheden har begrundet og dokumenteret skønnet;
- om der er tale om en grundrettighed.

Et højt fagligt indhold gør ikke myndigheden fritaget for at forklare, hvilke data og antagelser den har anvendt.

22.5 Søgsmål og frister

Man skal kontrollere, om den særlige lov indeholder en søgsmålsfrist, og om der først skal bruges administrativ klage. Søgsmål kræver normalt en retlig interesse, men den præcise vurdering afhænger af sagen. En borger kan også have behov for at anmode om opsættende virkning eller foreløbige retsmidler, hvis afgørelsen gennemføres før dom.

22.6 EU- og EMRK-kontrol

Når sagen er omfattet af EU-retten, skal danske domstole sikre EU-rettens effektive gennemførelse og kan forelægge fortolkningsspørgsmål for EU-Domstolen. EMRK skal fortolkes i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, og danske myndigheder skal respektere konventionens krav.

22.7 Analytisk perspektiv: Domstolens rolle i skønnet

Domstolskontrol med skøn er en balance mellem retlig kontrol og institutionel arbejdsdeling. Domstolen bør ikke erstatte en lovlig administrativ prioritering med sin egen, men den skal sikre, at prioriteringen faktisk er lovlig. Grænsen mellem ret og skøn er derfor ikke et skjold for forvaltningen; den er et spørgsmål, der selv skal fortolkes.

Offentligt ansvar, erstatning og godtgørelse

23.1 Når forvaltningen gør skade

En fejl i en afgørelse kan have økonomiske eller personlige konsekvenser. En borger kan i visse tilfælde kræve erstatning eller godtgørelse, hvis betingelserne for et offentligt ansvar er opfyldt.

Den almindelige erstatningsretlige analyse spørger typisk:

1. Er der et ansvarsgrundlag, f.eks. culpa eller en særlig regel?
2. Er der et dokumenteret tab eller en krænkelse?
3. Er der årsagssammenhæng mellem fejlen og tabet?
4. Var tabet påregneligt?
5. Er der egen skyld, tabsbegrænsning eller andre begrænsninger?

På offentligretlige områder kan der være særlige regler om ansvar, compensation, patientskade, ekspropriation eller myndighedsudøvelse.

23.2 Ugyldighed er ikke automatisk erstatning

En ulovlig afgørelse betyder ikke automatisk, at borgeren har krav på erstatning. Afgørelsen kan ophæves uden at der foreligger et økonomisk tab, eller der kan være et tab uden, at fejlen juridisk er tilstrækkelig til ansvar. De to vurderinger må foretages særskilt.

Omvendt kan en myndighed have ansvar for forsinkelse, forkert vejledning eller mangelfuld sagsbehandling, selv om den endelige materielle afgørelse ville være blevet den samme.

23.3 Godtgørelse

Godtgørelse er en økonomisk kompensation, der ikke nødvendigvis kræver et traditionelt økonomisk tab. Den kan følge af særlovgivning eller krænkelse af f.eks. privatliv, diskriminationsforbud eller andre rettigheder. Man skal altid identificere den konkrete hjemmel.

23.4 Offentlige medarbejdere

Det er normalt myndigheden eller staten, der hæfter for medarbejderens handlinger inden for tjenesten, men medarbejderens eget ansvar kan have betydning i grove tilfælde. Interne ansættelsesretlige reaktioner og eksternt erstatningsansvar er forskellige spørgsmål.

23.5 Analytisk perspektiv: Ansvar som incitament og genopretning

Offentligt ansvar har to funktioner: at genoprette en skade og at skabe incitamenter til forsvarlig administration. Incitamentet skal dog afbalanceres mod risikoen for defensiv forvaltning, hvor medarbejdere undgår lovlige skøn og innovative løsninger af frygt for ansvar.

DEL IV

SEKTORER, KONTRAKTER OG DIGITAL FORVALTNING

Forvaltningsret i centrale sektorer

24.1 Social- og beskæftigelsesområdet

På socialområdet møder borgeren ofte en kombination af almindelig forvaltningsret og detaljeret særlovgivning. De centrale problemer er typisk:

- om borgeren har et materielt krav efter særloven;
- om funktionsevne og behov er tilstrækkeligt oplyst;
- om kommunen foretager en individuel vurdering;
- om standarder eller budgethensyn bruges lovligt;
- om borgeren er part og er blevet hørt;
- om afgørelsen er begrundet og kan påklages.

Økonomisk pres kan forklare, hvorfor kommunen prioriterer, men kan ikke i sig selv ændre lovens betingelser. En kommunal serviceniveau-beslutning kan udfylde skønnet, men må ikke erstatte den individuelle vurdering, hvis loven kræver en sådan.

24.2 Skatteforvaltning

Skatteområdet har egne processuelle regler, klagestrukturer og bevismæssige problemstillinger. Almindelige principper som legalitet, officialprincippet, partshøring, begrundelse og proportionalitet er stadig relevante, men skal læses sammen med skattelovgivningen og skatteforvaltningsloven.

Skattemyndighedens adgang til oplysninger og kontrol er ofte bred, men skal respektere hjemmel, formål, databeskyttelse og proportionalitet. Et skøn over indkomst eller fradrag skal kunne forklares og bygge på relevante data.

24.3 Sundhed og patientforvaltning

Sundhedsforvaltning kombinerer faglige vurderinger, patientrettigheder, tavshedspligt, databeskyttelse og klageordninger. En lægefaglig vurdering er ikke automatisk et juridisk resultat. Myndigheden skal oversætte den faglige oplysning til det kriterium, særloven opstiller, og forklare eventuel uenighed mellem faglige kilder.

24.4 Uddannelse

Skoler og uddannelsesinstitutioner træffer mange afgørelser om optagelse, støtte, disciplin, specialundervisning og eksamen. Elever og studerende kan være parter, selv om de er mindreårige eller repræsenteres af forældre. En beslutning, der har betyde-

lige virkninger for elevens uddannelsesforløb, kan være en afgørelse, selv om den træffes i en institutionel hverdag.

24.5 Plan, byggeri og miljø

Plan- og miljøsager har ofte flere parter, faglige vurderinger og offentlighed. Naboer, foreninger og virksomheder kan have forskellige former for retlig interesse. Miljøoplysningsloven og EU-retten kan give videre adgang til oplysninger end offentlighedslovens almindelige ordning.

Proportionalitet og officialprincippet er centrale ved påbud, tilladelser, risikovurderinger og indgreb i ejendom. FOB 2007.437 illustrerer, at konkrete nabogener kan påvirke partsstatus, mens U 2005.2923 H illustrerer betydningen af en konkret miljø- og sundhedsrisikovurdering.

24.6 Politi og kontrol

Politi- og kontrolforvaltning indebærer ofte indgreb i frihed, privatliv og ejendom. Kravene til hjemmel, nødvendighed, proportionalitet og dokumentation er derfor stærke. Særlige regler om tvang, efterforskning og straffeproses kan gå forud for forvaltningslovens almindelige regler på bestemte områder.

24.7 Den fælles metode

På tværs af sektorer er den samme grundmetode brugbar: identificér særloven først, afgræns den almindelige forvaltningsrets supplerende rolle, og analyser derefter kompetence, hjemmel, fakta, procedure, skøn, retsvirkning og kontrol.

24.8 Analytisk perspektiv: Sektor og retssikkerhed

Retssikkerhed er ikke identisk på alle områder. Socialforvaltning kan have behov for deltagelse og helhedsorientering; skatteforvaltning kan have behov for effektiv kontrol; politiområdet kan have behov for fortrolighed og hurtige indgreb. Forskellene bør dog begrundes i sektorens retlige opgave og ikke bruges som en generel undskyldning for lavere standarder.

Offentligretlige kontrakter, udbud og private aktører

25.1 Kontrakt eller afgørelse?

Det offentlige handler både som myndighed og som kontraktpart. En kommune kan købe en tjenesteydelse på markedsvilkår, men den kan også udstede en tilladelse eller et påbud. Grænsen har betydning for reglerne om aftalefrihed, aktindsigt, inhabilitet, klage og domstolskontrol.

Et dokument er ikke privatretligt blot fordi det er underskrevet som en kontrakt. En myndighed kan ikke aftale sig ud af lovbestemte rettigheder eller bruge kontraktformen til at omgå hjemmelskrav.

25.2 Udbud og ligebehandling

Offentlige indkøb kan være underlagt EU's udbudsregler og dansk udbudslov. De grundlæggende hensyn er blandt andet ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet og effektiv konkurrence. En ordregiver skal opstille klare kriterier og anvende dem som angivet.

Udbudsret er et selvstændigt fagområde, men viser forvaltningsrettens generelle principper i praksis: myndigheden må ikke ændre spillereglerne skjult, favorisere en leverandør eller træffe afgørelse på et ufuldstændigt grundlag.

25.3 Udlicitering af myndighedsopgaver

Når en privat aktør udfører en opgave for det offentlige, skal myndigheden sikre:

- klar beskrivelse af kompetence og opgave;
- adgang til kontrol og audit;
- journalisering og dokumentation;
- tavshedspligt og databeskyttelse;
- klage- og henvendelsesmuligheder;
- uddannelse og instruktion;
- håndtering af fejl og underleverandører.

Hvis en privat aktør alene leverer teknisk støtte, træffer myndigheden fortsat den retlige beslutning. Hvis aktøren foretager en egentlig myndighedsvurdering, skal kompetence og ansvar analyseres særskilt.

25.4 Analytisk perspektiv: Hybrid administration

Hybrid administration gør forvaltningsrettens traditionelle organisatoriske grænser mindre synlige. Magt udøves gennem kontrakter, standarder,

software og dataflows. Det centrale spørgsmål bliver derfor, om retssikkerheden følger opgaven hele vejen gennem kæden. En borger bør ikke miste sine forvaltningsretlige garantier, blot fordi den første beslutningskomponent befinder sig i et privat selskab.

Digital forvaltning, automatisering og kunstig intelligens

26.1 Samme ret, ny infrastruktur

Folketingets Ombudsmand understreger, at de generelle forvaltningsretlige regler gælder, uanset om sagsbehandlingen foregår manuelt eller digitalt. Digitalisering kan ændre arbejdsgangen, men ikke fjerne kravene om hjemmel, officialprincip, partshøring, begrundelse, klagevejledning, aktindsigt, databeskyttelse og proportionalitet.

26.2 Tre former for automatisering

Det er nyttigt at skelne mellem:

1. **Administrativ automatisering:** systemet sender breve, beregner frister eller kontrollerer, om et felt er udfyldt.
2. **Regelbaseret afgørelse:** systemet anvender fastlagte if-then-regler på konkrete input.
3. **Statistisk eller maskinlærende vurdering:** systemet producerer en score, sandsynlighed,

klassifikation eller anbefaling ud fra mønstre i data.

Alle tre former kan have retlige konsekvenser. Den tredje er ikke automatisk ulovlig, men den øger kravene til datakvalitet, forklarlighed, kontrol og dokumentation.

26.3 Legalitet i software

En myndighed skal kunne identificere den juridiske regel, som systemet anvender. En intern kodefil er ikke i sig selv en lovhjemmel. Hvis systemet indfører en tærskel, undtagelse eller prioritering, skal myndigheden kunne forklare, hvordan den følger af loven, en lovlig bekendtgørelse eller et sagligt administrativt skøn.

En softwarefejl kan føre til en retlig fejl. Det kan være:

- en forkert version af en regel;
- en fejl i dato- eller beløbsberegning;
- et felt, der fejlagtigt bliver obligatorisk;
- manglende håndtering af undtagelser;
- en automatisk afvisning uden individuel vurdering;
- en model, der bruger en irrelevant eller diskriminerende variabel.

26.4 Menneskelig kontrol

Et menneske, der blot trykker “godkend” uden at kunne forstå eller efterprøve systemets resultat, er ikke nødvendigvis en reel kontrol. Mennesket skal have kompetence, tid, adgang til relevante oplysninger og mulighed for at afvige fra systemet, når sagen kræver det.

26.5 Forklaring og aktindsigt

Borgeren skal kunne forstå, hvorfor en automatisk afgørelse blev truffet, i det omfang det er nødvendigt for at varetage sine rettigheder. Det betyder ikke nødvendigvis, at myndigheden skal offentliggøre hele kildekoden. Det betyder, at den skal forklare de retlige kriterier, de væsentlige oplysninger, afgørende tærskler og den måde, resultatet blev produceret på.

26.6 Bias og lighed

Et system kan behandle alle ens og stadig skabe ulovlig forskelsbehandling. Hvis inputdata afspejler historiske skævheder, kan en neutral model videreføre dem. Lighedsanalyse kræver derfor ikke kun, at reglerne er ens på papiret, men også at systemets anvendelse ikke skaber usaglige forskelle.

26.7 EU's AI-forordning

Forordning (EU) 2024/1689, AI-forordningen, etablerer en risikobaseret ramme for kunstig intelligens. Forordningen trådte i kraft 1. august 2024. EU-Kommissionens tidsplan angiver, at forordningen som hovedregel finder anvendelse fra 2. august 2026, mens forbudte anvendelser og krav om AI-kompetence allerede fandt anvendelse fra 2. februar 2025, og reglerne om styring og modeller til generelle formål fra 2. august 2025. Kommissionen har desuden oplyst, at der i maj 2026 blev indgået en politisk aftale om forenkling af gennemførelsen med særlige overgangsperioder for visse højrisikosystemer. Denne bogs statusdato er 17. juli 2026. Myndigheder skal derfor skelne mellem den offentliggjorte konsoliderede retsakt, senere bindende ændringer og Kommissionens implementeringsplan og kontrollere den konkrete overgangsregel.

AI-forordningen erstatter ikke den almindelige forvaltningsret. Et system kan overholde tekniske krav efter AI-forordningen og stadig være ulovligt efter dansk forvaltningsret, hvis det mangler hjemmel, ikke oplyser sagen tilstrækkeligt eller ikke giver en reel mulighed for at korrigere fejl.

26.8 Praktisk kontrolmodel

Før et digitalt system tages i brug, bør myndigheden kunne besvare:

- Hvilken beslutning eller arbejdsopgave understøtter systemet?
- Hvilken hjemmel og hvilke kriterier anvender det?
- Hvilke inputdata bruges, og hvordan kontrolleres de?
- Hvilke undtagelser og menneskelige vurderinger kræves?
- Hvordan dokumenteres model- og regelversioner?
- Hvordan bliver parten hørt og får forklaret resultatet?
- Hvordan opdages systematiske fejl eller forskelsbehandling?
- Hvem har ansvar for drift, leverandør, sikkerhed og genoptagelse?

26.9 Analytisk perspektiv: Algoritmisk forvaltning som normproduktion

Algoritmisk administration producerer ikke kun beslutninger; den producerer også kategorier. Når en myndighed vælger, hvad der måles, bliver bestemte forhold synlige og andre irrelevante. Den retlige analyse må derfor forholde sig til både output og designet af den beslutningsverden, som outputtet kommer fra.

Demokrati, embedsværk og forvaltningens ansvar

27.1 Politisk styring og juridiske grænser

Forvaltningen arbejder under politisk fastsatte mål, men embedsværket må handle inden for loven. En minister kan fastsætte politiske prioriteringer, hvor loven giver rum, men kan ikke instruere en myndighed i at træffe en konkret ulovlig afgørelse.

Politisk ansvar og juridisk ansvar er forskellige. En beslutning kan være politisk kontroversiel men lovlig, eller politisk populær men ulovlig. Forvaltningsretten erstatter ikke demokratisk debat, men sikrer, at den udøvende magt udøver sin kompetence inden for lovlige rammer.

27.2 Ministeransvar og embedsmandsrådgivning

Ministeren har det politiske ansvar for sit område efter de forfatningsretlige regler. Embedsmænd skal rådgive loyalt, fagligt og lovligt. De skal gøre opmærksom på ulovligheder, væsentlige risici

og uklarheder, også når rådgivningen er politisk ubehagelig.

27.3 Retlig styring og mål

Resultatmål, budgetter og produktivitetskrav er ikke i sig selv ulovlige. Problemet opstår, hvis de bliver anvendt som skjulte afgørelseskriterier i strid med særloven. Et mål om at reducere udgifter kan ikke erstatte vurderingen af, om en borger har et lovbestemt krav. Et mål om hurtig sagsbehandling kan ikke legitimere manglende høring.

27.4 Offentligt ansattes ytringsfrihed

Offentligt ansatte har som udgangspunkt ytringsfrihed, men kan være underlagt tavshedspligt, loyalitetskrav og regler om fortrolige oplysninger. En medarbejder kan som regel deltage i den offentlige debat som privatperson, men må ikke videregive fortrolige oplysninger eller fremstille sig som myndighedens officielle talsperson uden grundlag.

27.5 Analytisk perspektiv: Forvaltningen som demokratisk mellemlid

Forvaltningen er hverken blot et neutralt maskinrum eller en selvstændig politisk suveræn. Den er et demokratisk mellemlid, der omsætter lov og politik til beslutninger. Dens legitimitet afhænger derfor af både lydhørhed over for politiske beslutnin-

ger og modstand mod ulovligt pres.

DEL V

ANALYSE OG PERSPEKTIV

En komplet analysemodel til konkrete sager

Dette kapitel samler bogens metode i en arbejdsgang, der kan bruges af studerende, borgere, sagsbehandlere og rådgivere.

28.1 Trin 1: Beskriv afgørelsen neutralt

Skriv først, hvad myndigheden faktisk har gjort, uden juridiske konklusioner. Eksempel: "Kommunen afslog den 3. maj Leas ansøgning om et hjælpemiddel og henviste til, at hendes behov kunne dækkes på anden måde."

28.2 Trin 2: Afgræns myndighed og kompetence

Hvem traf afgørelsen? Var organet kompetent? Var sagsbehandleren eller nævnet korrekt bemyndiget? Var der delegation? Er beslutningen truffet inden for det geografiske og tidsmæssige område?

28.3 Trin 3: Find særloven

Start altid med den konkrete ordning. Find hjemlen til ydelsen, tilladelsen, kontrollen eller indgrebet. Notér alle betingelser, definitioner, undtagelser, frister og klageregler.

28.4 Trin 4: Identificér afgørelses- og partsstatus

Er beslutningen en afgørelse? Hvem er part? Er der andre med væsentlig og individuel interesse? Hvilke regler gælder dermed om høring, aktindsigt, begrundelse og repræsentation?

28.5 Trin 5: Kontroller habilitet

Er nogen involveret personligt, økonomisk, organisatorisk eller gennem tidligere behandling? Er spørgsmålet noteret og afgjort af den rette person?

28.6 Trin 6: Oplys sagen

Hvilke oplysninger er nødvendige? Hvilke er dokumenteret? Er der modstridende oplysninger? Hvem bærer en eventuel bevisbyrde? Har myndigheden undersøgt sagen tilstrækkeligt i forhold til indgrebs betydning?

28.7 Trin 7: Kontroller partshøring og aktindsigt

Har parten fået kendskab til ugunstige og væsentlige oplysninger, som parten ikke kendte? Har parten haft rimelig tid og mulighed for at svare? Er anmodninger om aktindsigt behandlet efter den rigtige lov?

28.8 Trin 8: Analyser skønnet

Hvilke hensyn følger af loven? Hvilke hensyn blev faktisk brugt? Er der uvedkommende budget-, person- eller politiske hensyn? Er sammenlignelige sager behandlet ens? Er indgrebet proportionalt?

28.9 Trin 9: Læs begrundelsen som en kontroltest

Kan en udenforstående se forbindelsen mellem regel, faktum, vurdering og resultat? Er de afgørende argumenter besvaret? Er klagevejledningen korrekt?

28.10 Trin 10: Vurder fejlsens retsvirkning

Beskriv først fejlen, derefter dens beskyttelseshensyn og til sidst dens mulige retsvirkning. Overvej ugyldighed, genoptagelse, ny afgørelse, klage, ombudsmand, domstolsprøvelse og eventuelt er-

statning.

28.11 Eksempel på en kort konklusion

Kommunen havde kompetence til at behandle ansøgningen, men afgørelsen bygger på en oplysning om Leas funktionsevne, som hun ikke var bekendt med. Oplysningen var ugunstig og væsentlig, og betingelserne for partshøring var derfor opfyldt. Den manglende høring er en væsentlig sagsbehandlingsfejl, fordi Lea kunne have korrigeret oplysningen. Kommunen bør genoptage sagen, gennemføre partshøring og træffe en ny, individuelt begrundet afgørelse. Det kan ikke på det foreliggende grundlag konkluderes, at Lea har krav på det ansøgte hjælpemiddel.

28.12 Typiske analysefejl

- at begynde med retfærdighedsfølelsen og først bagefter finde hjemlen;
- at kalde enhver myndighedsbeslutning en afgørelse;
- at tro, at manglende begrundelse automatisk beviser, at resultatet er forkert;
- at forveksle partsaktindsigt med offentlig aktindsigt;
- at antage, at en computer ikke kan begå en forvaltningsretlig fejl;
- at skrive "kommunen har frit skøn" uden at identificere skønnets grænser;

- at glemme klagefristen eller virkningen af en klage;
- at citere en gammel vejledning uden at kontrollere gældende ret.

At skrive forvaltningsretligt

29.1 Den juridiske problemformulering

En juridisk problemformulering bør være smal nok til at kunne besvares og bred nok til at rumme den relevante ret. Eksempler:

- “Hvornår udgør en intern kommunal beslutning en afgørelse efter forvaltningsloven?”
- “Hvordan fordeles ansvaret for sagsoplysning i automatiserede afgørelser?”
- “Hvor intensivt bør domstolene prøve kommunale faglige skøn i sociale sager?”

29.2 Beskrivende, fortolkende og normativ analyse

Skeln mellem tre projekter:

1. **Beskrivende:** Hvad er gældende ret?
2. **Fortolkende:** Hvordan skal uklare kilder forstås?
3. **Normativ:** Hvad bør retten være, og hvorfor?

En forskningsafhandling kan bevæge sig mellem al-

le tre, men læseren skal kunne se, hvornår der skiftes niveau. Det er ikke en svaghed at have et normativt argument; det er en svaghed at præsentere det som gældende ret uden belæg.

29.3 Institutionel og empirisk analyse

Forvaltningsretlig forskning kan kombineres med organisationsteori, økonomi, sociologi og datavidenskab. Empiriske oplysninger om sagsbehandling kan vise, om en regel faktisk efterleves, men statistik afgør ikke alene, hvad der er lovligt. Den juridiske analyse skal stadig forbinde observationer med retskilder og retlige standarder.

29.4 Doktrin og praksis

En praksisanalyse bør undersøge:

- hvilke faktiske omstændigheder der blev anset som afgørende;
- hvilken retskilde der bar resultatet;
- om udtalelsen fastlægger en regel eller kun anvender en regel;
- om senere praksis har ændret eller nuanceret den;
- om forskellen mellem sager skyldes faktum, ret eller institution.

29.5 Kildekritik

Kontroller altid:

- om loven er gældende eller historisk;
- om teksten er en lovbekendtgørelse eller et lovforslag;
- om en vejledning er bindende eller vejledende;
- om en dom er gengivet korrekt;
- om en ombudsmandsudtalelse vedrører samme faktiske og retlige problem;
- om litteraturen er ajourført.

Samlet konklusion

Forvaltningsret kan sammenfattes i én grundidé: Offentlig magt skal kunne forklares, begrundes og kontrolleres.

Det kræver først, at myndigheden har kompetence og hjemmel. Derefter skal den oplyse sagen, identificere parterne, håndtere habilitet, høre parten og begrunde afgørelsen. Skønnet skal være sagligt, proportionalt og forbundet med lovens formål. Dokumentation skal gøre det muligt at kontrollere processen. Hvis der sker fejl, må retsordenen afgøre, om resultatet skal opretholdes, ændres eller ophæves. Endelig skal borgeren have en reel mulighed for klage, ombudsmandsundersøgelse eller domstolsprøvelse.

Den moderne udfordring er ikke, at forvaltningen er blevet mindre juridisk, fordi den er blevet mere digital eller mere kompleks. Det modsatte er tilfældet. Jo flere beslutninger der træffes gennem systemer, kontrakter, faglige standarder og data, desto vigtigere bliver det at kunne se, hvem der besluttede hvad, på hvilket grundlag og med hvilken mulighed for korrektion.

Forvaltningsretten er derfor ikke kun en bog om paragraffer. Den er en disciplin om magtens betingel-

ser, videnens kvalitet og borgerens mulighed for at være mere end et sagsnummer.

Hurtigreference til centrale regler

Dette appendiks er en orientering, ikke en gengivelse af lovene. Brug altid den aktuelle lovtekst.

Emne	Central kilde	Første spørgsmål
Lovens anvendelse	FVL §§ 1-2	Er organet en forvaltningsmyndighed, og er sagen en afgørelsessag?
Inhabilitet	FVL §§ 3-6	Kan en persons upartiskhed med rimelighed betvivles?
Vejledning	FVL § 7	Har borgeren fået den hjælp, der er nødvendig for at varetage sin sag?
Partsaktindsigt	FVL kapitel 4	Er anmoderen part, og hvilke dokumenter er omfattet?
Partshøring	FVL §§ 19-21	Er der ugunstige og væsentlige oplysninger, som parten ikke kender?

Emne	Central kilde	Første spørgsmål
Begrundelse	FVL §§ 22-24	Kan resultat, regel, afgørende fakta og skøn forstås?
Klage-vejledning	FVL §§ 25-26	Findes der klageadgang, og er frist og instans angivet korrekt?
Tavshedspligt	FVL §§ 27-32 og straffeloven	Er oplysningen fortrolig, og er adgang eller videregivelse lovlig?
Offentlig aktindsigt	OFL §§ 1, 7, 9, 19-35	Hvad er dokumentet, og hvilken undtagelse kan anvendes?
Notatpligt	OFL § 13	Er den mundtlige eller eksterne oplysning væsentlig for afgørelsen?
Journalisering	OFL § 15	Har dokumentet betydning for sagen eller sagsbehandlingen?
Hjemmel og rettigheder	Grundloven, EMRK, EU-retten	Er indgrebet lovligt, nødvendigt og proportionalt?

Kontrol	FVL/særlov, Ombuds- manden, Grundloven § 63	Hvilken klage- eller prøvelsesmulighed findes?
---------	---	--

Udvalgte domme og FOB-udtalelser

Nedenstående er ikke et komplet register, men en læsevej til bogens eksempler.

- **U 2005.2923 H:** Oprensningspåbud efter jordforureningsreglerne og proportionalitet ved restforurening.
- **U 2006.607 H:** Partens manglende medvirken og betydningen for sagsoplysningen.
- **U 2015.3233 H:** Ankestyrelsens adgang til at annullere og hjemvise en tidligere, upåklaget arbejdsskadeafgørelse på grund af ugyldighed.
- **FOB 2007.437 (officiel udtalelse):** Nabos partsstatus ved væsentlige og individuelle indbliksgener i en byggesag.
- **FOB 2014-5 (officiel udtalelse):** Borgerens personlige kontakt med en kommune; nødvendighed, dokumentation og proportionalitet.
- **FOB 2015-19 (officiel udtalelse):** Skoleoverflytning som afgørelsessag og krav om partshøring.
- **FOB 2020-21 (officiel udtalelse):** Forkert klagevejledning og betydningen af klagefrister.
- **FOB 2016-41 (officiel udtalelse):** Manglende

hjemmel til fysisk fuldbyrdelse ved ændret anbringelsessted; skriftlighed ved indgribende afgørelser.

OFFICIELLE KILDER

C.1 Dansk lovgivning

- Grundloven – gældende tekst
- Forvaltningsloven – gældende tekst
- Offentlighedsloven – gældende tekst
- Retsinformation
- Vejledning om forvaltningsloven og offentlighedsloven
- Vejledning om offentlighedsloven

C.2 Folketingets Ombudsmand

- Myndighedsguiden
- Generel forvaltningsret
- Officialprincippet
- Partshøring
- Journalisering
- Sagsbehandlingstid
- Generelle krav til offentlige it-systemer

C.3 Databeskyttelse og digital forvaltning

- Datatilsynet: behandlingsgrundlag
- Datatilsynets AI-vejledning
- EU's AI-forordning, forordning (EU) 2024/1689
- EU-Kommissionens AI-forordningsside

UDVALGT FAGLITTERATUR

Litteraturen nedenfor er baggrundslitteratur, ikke en erstatning for kontrol af gældende ret.

- Søren Højgaard Mørup, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech og Ole Terkelsen, *Forvaltningsret - Almindelige emner*, 7. udgave, Djøf Forlag, 2022, 675 sider, ISBN 9788757448351. Værket indeholder blandt andet kapitler om organisation, virksomhed, retskilder, saglige krav, omgørelse, rekurs, Ombudsmanden, domstolskontrol og offentligt erstatningsansvar. Forlaget oplyser, at udgaven bygger på materiale, der forelå 1. oktober 2021; den er derfor baggrundslitteratur og ikke en selvstændig lovstatus.
- Søren Højgaard Mørup, Jens Garde, Hanne Marie Motzfeldt, Rasmus Grønved Nielsen og Karsten Revsbech, *Forvaltningsret - Sagsbehandling*, 9. udgave, Djøf Forlag, 2025, 446 sider, ISBN 9788757449983. Værket behandler blandt andet kompetence, habilitet, sagens forberedelse, partsrettigheder, offentlighed, afgørelser, kom-

munikation og sanktioner over for sagsbehandlingsfejl. Oplysningerne følger forlagets bogside; gældende ret skal stadig kontrolleres særskilt.

- Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., *Forvaltningsret*, 2. udgave, 2002, som klassisk referenceværk for almindelige forvaltningsretlige emner.
- Folketingets Ombudsmands årsberetninger og offentliggjorte udtalelser.

ORDFORKLARING

Afgørelse: En udtalelse, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret i et konkret tilfælde.

Aktindsigt: Adgang til dokumenter og oplysninger hos en myndighed efter en relevant lov.

Anfægtelighed: At en afgørelse kan tilsidesættes efter klage eller dom, men ikke nødvendigvis er uden virkning fra begyndelsen.

Begrundelse: Myndighedens forklaring af resultat, regel, faktum og afgørende hensyn.

Begunstigende afgørelse: En afgørelse, der giver en fordel, tilladelse eller ret.

Bemyndigelse: En retlig tilladelse til, at en myndighed eller person kan handle.

Delegation: Overladelse af kompetence til en anden enhed eller person.

Erstatning: Økonomisk kompensation for et juridisk anerkendt tab.

Faktisk forvaltningsvirksomhed: Offentlig virksomhed, der ikke i sig selv fastsætter ret eller pligt.

Garantiforskrift: En regel, hvis formål er at beskytte borgeren eller sikre et forsvarligt beslut-

ningsgrundlag.

Genoptagelse: Ny behandling af en afsluttet sag.

Habilitet: Kravet om, at den, der medvirker, er upartisk i den konkrete sag.

Hjemmel: Den retlige regel, der bemyndiger en handling eller afgørelse.

Inhabilitet: Omstændigheder, der gør, at en person ikke må medvirke på grund af tvivl om upartiskheden.

Klagevejledning: Oplysning om mulighed, instans, frist og fremgangsmåde for klage.

Legalitetsprincippet: Kravet om, at offentlig myndighedsudøvelse skal have tilstrækkeligt retligt grundlag.

Magtfordrejning: Brug af en kompetence til et uvedkommende formål.

Meroffentlighed: Frivillig udlevering af mere, end lovens minimum kræver, inden for lovens rammer.

Officialprincippet: Myndighedens ansvar for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Part: Den, der har en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen.

Partshøring: Partens mulighed for at kommentere ugunstige og væsentlige oplysninger før afgørelsen.

Proportionalitet: Kravet om, at et indgreb er egnet, nødvendigt og rimeligt afvejet.

Rekurs: Administrativ klage til en højere eller særskilt klageinstans.

Saglighed: Kravet om, at myndigheden kun lægger vægt på lovlige og relevante hensyn.

Skøn: Den vurderings- og valgmulighed, loven overlader til myndigheden.

Tavshedspligt: Pligt til ikke uberettiget at videregive fortrolige oplysninger.

Ugyldighed: Retsvirkning, hvor en afgørelse ikke kan opretholdes på grund af væsentlige fejl.

Vejledningspligt: Myndighedens pligt til i fornødent omfang at hjælpe borgeren med spørgsmål inden for myndighedens område.